

Glossário Conceitual da Teoria dos Sistemas: Luhmann e a recepção em Teubner, Neves e Leonel Severo Rocha

Versão 12 (consolidada). O glossário cobre a teoria dos sistemas de **Niklas Luhmann** (Parte I), a recepção de **Gunther Teubner** (Parte II), **Marcelo Neves** (Parte III) e **Leonel Severo Rocha** (Parte V), com quadro comparativo (Parte IV). Cada verbete indica o **grau de segurança** da base textual (ver Advertência de método). Histórico das versões:

Versão	Acréscimos
1–2	Primeira versão; conversão de verbetes complementares em verificados; verbetes de Luhmann sobre política, ciência, economia, moral e organização; recepção de Teubner, Neves e, em seção própria, Rocha.
3	Texto integral extraído de <i>O Direito da Sociedade</i> , <i>La sociedad de la sociedad</i> , <i>Sistemas sociales</i> (cap. 1–4), <i>Die Politik der Gesellschaft</i> e <i>Soziale Systeme</i> ; nove textos de Teubner e onze de Rocha; artigo de Neves (2015) que substitui "subintegração/sobreintegração" por "subinclusão/sobreinclusão".
4	<i>Legitimação pelo procedimento</i> , <i>Contingência e direito</i> , <i>La ciencia de la sociedad</i> , Clam e Schwartz (por amostragem) e cinco textos de Teubner (<i>Breaking Frames</i> , entrevista de 2009, <i>Unitas Multiplex</i> , <i>Enterprise Corporatism</i> , público/privado). Corrigiu a afirmação errada da v3 de que <i>La ciencia de la sociedad</i> não fora extraído.
5	<i>Die Religion der Gesellschaft</i> , <i>Die Kunst der Gesellschaft</i> ; Teubner, <i>State Policies in Private Law?</i> .
6	Verificação, em <i>Soziale Systeme</i> , de comunicação, dupla contingência, autopoiese, ambiente e sentido; <i>Funktion der Religion</i> e "Society, Meaning, Religion".
7	Rocha: Sieyès, Rui Barbosa (1996) e CPGD (1993).
8	<i>Grundrechte als Institution</i> , só pela apresentação crítica da edição castelhana.
9	Teubner e Fischer-Lescano, <i>Cannibalizing Epistemes</i> (2008).
10–12	<i>Soziale Systeme</i> : cap. 6, 8 a 12 (interpenetração, expectativas, conflito, sociedade, autodescrição, epistemologia), cap. 7 (individualidade) e pessoa, papel, programa e valor.
Revisão final	Índice regenerado a partir dos verbetes; correção de remissões e de rótulos desatualizados (p.ex., <i>Legitimação pelo procedimento</i> , antes [Complementar]); alinhamento da skill teoria-dos-sistemas-aplicada quanto aos códigos.

Advertência de método (leia antes de citar)

1. Como foi lido. O conector do Drive trunca livros grandes (em cerca de 190 mil caracteres). Por isso baixei os PDFs brutos e extraí o **texto integral** localmente, para *O Direito da Sociedade* (580 p.), *La sociedad de la sociedad* (1.024 p.), *Sistemas sociales* (cap. 1–4, 145 p.), *Die Politik der Gesellschaft* (446 p.), *Soziale Systeme* (677 p.), *Die Religion der Gesellschaft* (364 p.), *Die Kunst der Gesellschaft* (519 p.) e *Funktion der Religion* (326 p.). **Ter o texto integral não equivale a tê-lo lido integralmente:** a leitura dos livros continuou **dirigida por termos** (passagens definitórias e sumários), e não do início ao

fim. Foram lidos **por inteiro** os textos curtos (artigos de Rocha, Teubner 1984, Alves e Pilau Sobrinho, Dutra Torres Junior). Por isso, a ausência de um conceito neste glossário não significa que ele não figure nas obras.

2. Quatro graus de segurança. Cada verbete indica a **base textual** assim:

Marca	Significado
[Lido — autor]	Definição conferida em texto do próprio autor do conceito (Luhmann, Teubner, Neves ou Rocha).
[Lido secundária] —	Conceito conferido apenas na exposição de outro autor (p.ex., Rocha expondo Luhmann). Serve para orientar, mas a citação direta deve ser conferida na fonte primária.
[Complementar]	Conforme o conjunto da obra e a literatura de recepção, não conferido nos trechos extraídos. Exige verificação antes de citar.
[Sumário]	Confirmado apenas pelo sumário/estrutura da obra, não pelo conteúdo do capítulo.

3. Idioma e edições. Os textos de Luhmann lidos são de **três tipos**: **traduções espanholas** (Torres Nafarrate e outros: *La sociedad de la sociedad*, *El derecho de la sociedad*, *Sistemas sociales*, *La ciencia de la sociedad* etc.); **traduções brasileiras** (*O Direito da Sociedade*, *Legitimação pelo procedimento*, *Contingência e direito*); e **originais alemães** (*Die Politik der Gesellschaft*, *Soziale Systeme*, *Die Religion der Gesellschaft*, *Die Kunst der Gesellschaft*, *Funktion der Religion*), cujas paráfrases em português são **minhas**. A terminologia portuguesa segue o uso corrente no Brasil (Rocha, Neves, Schwartz). Uma exceção relevante: a edição digitalizada de *A Constitucionalização Simbólica* no acervo é a de **1994 (Editora Acadêmica)**, com OCR ruidoso; as citações literais de Neves abaixo foram **normalizadas** em ortografia e devem ser conferidas na edição que você utilizar.

4. Páginas. O texto extraído não tem paginação confiável; para citação ABNT (NBR 10520), localize a passagem na edição usada (ver skill `citacoes-abnt`).

5. O que não pôde ser lido. *Transconstitucionalismo* (Neves) e a obra de C. B. Neves sobre Luhmann são PDFs de imagens **sem camada de texto** (a extração retornou vazio); as passagens sobre policontextualidade e "pontes de transição" de Neves aparecem aqui apenas **via citação** por outros autores. Ver lista completa de pendências ao final.

PARTE I — LUHMANN

Eixo I — Fundamentos: sistema, ambiente, operação

Sistema (System)

Não é uma "coisa" nem um conjunto de partes, mas o **lado interno de uma diferença**: a diferença entre **sistema e ambiente** (*System/Umwelt*). Um sistema existe enquanto

reproduz essa fronteira por suas próprias operações. O ponto de partida da teoria é a **diferença**, não a unidade. Luhmann: "el sistema es la diferencia que resulta de la diferencia entre sistema y entorno" (*Introducción a la teoría de sistemas*, 1996, apud Rocha e Menna Barreto). Por isso o sistema social "não é composto de pessoas, senão somente de comunicações".

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales*, Introdução e cap. 1; *El derecho de la sociedad*, cap. 1–2. [Lido — secundária] Rocha e Menna Barreto (citação de Luhmann 1996).
- **Uso:** Evite "o sistema é composto por pessoas". Pessoas (sistemas psíquicos e corpos) pertencem ao **ambiente** do sistema social.

Ambiente / Entorno (Umwelt)

Tudo o que o sistema distingue de si. **Não é sistema** nem "mundo exterior" homogêneo: é a face externa da diferença, relativa a cada sistema, sempre **mais complexa** que o sistema. Rocha resume: "somente os sistemas são dotados de sentido, sendo que o ambiente é apenas uma complexidade bruta, que, ao ser reduzida, já faz parte de um sistema".

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales*; [Lido — secundária] Rocha (2007, 2009).
- **Fonte primária (Soziale Systeme, cap. 5):** para a teoria de sistemas autorreferentes, o ambiente não é apenas relevante para a "manutenção" do sistema (aporte de energia e informação); é "**pressuposto da identidade** do sistema, porque a identidade só é possível por meio da diferença". Para sistemas autopoieticos temporalizados, o ambiente é necessário porque os eventos do sistema cessam a cada instante e novos só são produzidos com a diferença sistema/ambiente. O ponto de partida não é uma identidade, mas uma **diferença**, o que conduz a uma "radical **desontologização** da perspectiva sobre os objetos".
- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 5.

Mundo (Welt)

Horizonte último de sentido, correlato de todas as operações; não é sistema nem ambiente, mas o horizonte inatingível que contém a unidade da diferença sistema/ambiente.

- **Base:** [Complementar]; referência indireta em *Sistemas sociales* (complexidade do "entorno-mundo").

Elemento e operação (Element; Operation)

Elemento: unidade última, não decomponível pelo próprio sistema, que em Luhmann é um **evento** (operação) que desaparece ao surgir e precisa ser reproduzido. **Operação:** o evento concreto que produz conexão com outras operações do mesmo sistema. No sistema social, a operação é a **comunicação**. "Entre estrutura e operação existe uma relação circular" (*El derecho de la sociedad*, apud Rocha, 2009): as estruturas só são

criadas e mudadas por operações, que por sua vez se especificam mediante as estruturas.

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales; El derecho de la sociedad*.

Estrutura (Struktur)

Limitação das relações permitidas entre os elementos, isto é, um conjunto de **expectativas** que orienta a seleção das operações subsequentes. Não é substância: é condição de conectividade. Direito, para Luhmann (*Sociologia do Direito*, 1972), é "estrutura de um sistema social que se baseia na generalização congruente de expectativas comportamentais normativas".

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales* (~120 ocorrências); [Lido — secundária] Rocha (1994, 2013).
- **Ver também:** Expectativa; Programa; Acoplamento estrutural. Atenção: *estrutura* ≠ *acoplamento estrutural*.

Sistemas social, psíquico, vivo

Três tipos de sistemas autopoieticos, conforme o modo de operação: **vida**, **consciência** (pensamentos) e **comunicação**. Um tipo não é parte do outro; são ambiente um para o outro. Em Rocha, isso desloca a ênfase do "sujeito atomizado" para a **organização** (ver Parte V).

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales; La sociedad de la sociedad* (Introdução de Rodríguez Mansilla).

Individualidade e autopoiese da consciência (Soziale Systeme, cap. 7)

Luhmann insere este capítulo, "marginal" para a teoria social, para evitar a impressão de que nega a existência de indivíduos. Seus pontos:

- **Sistemas psíquicos ficam no ambiente dos sociais.** Sistemas sociais "não consistem em sistemas psíquicos, muito menos em seres humanos de carne e osso"; suas operações são **comunicações**, não processos de consciência. Os psíquicos são, porém, parte do ambiente "de especial relevância" (interpenetração).
- **Crítica ao reducionismo individualista.** Tomar o indivíduo como unidade de observação não lhe dá acesso mais direto ao social: indivíduos e sistemas sociais são **referências de sistema** distintas, com "infinitude interna" própria, e nenhum é observável em sua totalidade. Atribuir comportamento a indivíduos e não a sistemas sociais "é decisão do observador", que não expressa primazia ontológica da individualidade, e as preferências individualistas podem ser defendidas política, ideológica ou moralmente, mas **não devem ser projetadas no objeto**. Não se trata sequer de reducionismo, mas de relacionar a sistemas psíquicos em vez de sociais, o que se obscurece chamando-os simplesmente de "indivíduos" (indivisíveis).

- **Autopoiese psíquica.** Distinguir "com cuidado" a autopoiese social da psíquica, ambas com base em **sentido**: sistemas psíquicos reproduzem **consciência por consciência**, sem receber consciência de fora nem transmiti-la. "Consciência" não é algo substancial, mas "o modo específico de operar dos sistemas psíquicos". A base não é a vida, mas a consciência; o contato com o ambiente (inclusive o próprio corpo) se dá pelo sistema nervoso, já fechado. Luhmann aproveita a análise husserliana da **temporalidade** da consciência (retenções e protensões, operar sempre no presente), mas afasta a fenomenologia transcendental.
- **Expectativa como forma comum.** A forma pela qual um sistema psíquico se expõe à contingência do ambiente é a **expectativa**, a mesma forma usada na estrutura social: "no primeiro caso como consciência, no outro como comunicação". Para o sistema psíquico, expectativa é forma de orientação que tateia a contingência do ambiente e a assume como **incerteza própria** na reprodução autopoietica; pode ser cumprida ou frustrada, sem depender só de si. Formar expectativas é "técnica primitiva" quase sem pressupostos; com a experiência social, expectativas arbitrárias deixam de ocorrer, e esquemas sociais padronizados estruturam-nas.
- **Coevolução, sem supersistema.** Sistemas psíquicos e sociais surgiram por **coevolução** (uso comum do sentido), mas são irreduzíveis: "nenhuma consciência se dissolve em comunicação e nenhuma comunicação em uma consciência"; **não há supersistema autopoietico** que os integre. A comunicação contribui para a autopoiese da consciência por **interpenetração**, e o veículo evolutivo é a **linguagem**. Pensar **não** é "falar interiormente": não há "destinatário interno", "segundo eu", *me* diante do *I*; o que há são **autodescrições** internas (nome, aniversário, biografia) que simplificam a reflexão.
- **Individualismo moderno.** Luhmann esboça a história do conceito: de "indivíduo" como **coisa** indivisível (Suárez: individuação por si mesma), em sociedade estratificada, orientada ao "ser melhor" e não ao "ser diferente"; à transcendental, em que a individualidade se torna o **geral** (pois cabe a todos) e se preenche pela *Bildung*. Sugere pesquisar as **cargas de reflexão** do individualismo moderno; rejeita a doutrina das duas identidades (pessoal e social) e a "superidentificação do eu" resultante de tratar a reflexão como ato; em termos sistêmicos, tratam-se de **autoobservação** e **autodescrição**, que pressupõem a individualização autopoietica. A relevância **social** dos sistemas psíquicos é tratada no cap. 8, sob o conceito de **pessoa**.

- Base: [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 7, seções I a VI (leitura por passagens, cerca de 77 mil caracteres extraídos).
 Uso para a tese: apoia a distinção entre pessoa/indivíduo (psíquico) e comunicação ao tratar de racismo: atribuições "a indivíduos" são decisões de observação, e a exclusão não se explica por atributos internos dos sistemas psíquicos. A aplicação é construção sua, não argumento de Luhmann.

Eixo II — Autopoiese, clausura e autorreferência

Autopoiese (Autopoiesis)

Propriedade dos sistemas que **produzem e reproduzem os próprios elementos** a partir da rede de seus elementos. Conceito de Maturana e Varela, generalizado por Luhmann. A autopoiese leva a constituição autorreferencial **até o nível das operações mais elementares**; não é mera *autoorganização* (alteração das próprias estruturas). Luhmann: "autopoiesis significa: producción del sistema por sí mismo" (*La sociedad de la sociedad*, apud Rocha, 2009). Em Maturana, a organização autopoietica "tem como único produto ela mesma" (Rodríguez Mansilla, apud Rocha); a **estrutura** pode mudar, a **organização** permanece invariante.

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad*, cap. 2; *Sistemas sociales*; [Lido — secundária] Rocha (2009), Rocha e Costa (2021).
- **Uso:** Em Direito, **somente o direito produz direito**. Não implica isolamento causal. A autopoiese não explica *quais* programas normativos o sistema construirá.
- **Fonte primária (Soziale Systeme, cap. 1, 8 e 9):** Luhmann define **produção** como o caso em que "alguns, mas **não todos**" os fatores causais necessários a um efeito podem ser controlados por um sistema (o essencial é esse "alguns, mas não todos", não a calculabilidade técnica), o que abre espaço à seleção e à prova evolutiva. A **autoobservação** é "a introdução da diferença sistema/ambiente no sistema", momento operativo da autopoiese, pois a reprodução deve assegurar que os elementos sejam reproduzidos **como elementos do sistema**. A autopoiese é "a condição para que uma estrutura possa mudar ou não mudar": a mudança estrutural tem condições e graus de liberdade próprios. **Autopoiese e observação** são operações diferentes, combináveis: a primeira é a autorreprodução; a segunda se orienta por distinções e designações. O conceito de sistema autorreferente fechado "**não contradiz** a abertura ao ambiente": a clausura da operação autorreferente é "uma forma de **ampliar** o contato possível com o ambiente", porque constitui elementos mais determináveis e assim eleva a complexidade do ambiente possível ao sistema; Luhmann anota aí a **passagem da teoria de sistemas do design e do controle para a autonomia**.
- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 1, 8 e 9.

Clausura operativa / operacional (operative Schließung)

Condição da autopoiese: as operações do sistema só podem ser produzidas por operações do próprio sistema. **Não é fechamento causal** nem ausência de ambiente; é o que torna possível a abertura cognitiva. Fórmula consagrada por Luhmann: "**o fechamento é a condição da abertura**" (*O direito da sociedade*, 2016, p. 102, apud Rocha e Costa).

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad*, cap. 2; [Lido — secundária] Rocha e Costa (2021).

Abertura cognitiva (kognitive Offenheit)

Capacidade de observar o ambiente e **aprender** por meio das estruturas cognitivas; decorre da clausura operativa. Sistemas luhmannianos são **operativamente fechados e cognitivamente abertos**. Rocha: "um sistema diferenciado deve ser, simultaneamente, operativamente fechado, para manter a sua unidade, e cognitivamente aberto, para poder observar a sua diferença constitutiva".

- **Base:** [Lido — autor] Introdução de *La sociedad de la sociedad*; [Lido — secundária] Rocha (2007, 2009, 2013).

Autorreferência (Selbstreferenz)

Operação que **refere a algo fora de si e através disso volta a si**; a pura autorreferência, sem esse desvio, seria tautologia (Luhmann, *Ecological Communication*, p. 143, apud Rocha). Três níveis: **basal** (elementos), **reflexividade** (processo aplicado a si mesmo) e **reflexão** (o sistema observa sua unidade). Teubner: autorreferência é a "característica visceral" do direito pós-moderno (ver Parte II).

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales* (~146 ocorrências); [Lido — secundária] Rocha, cap. 1.9 (2013).

Reentrada (re-entry)

Figura de George Spencer-Brown: **reintrodução de uma distinção no espaço por ela distinguido**. Teubner a usa para definir **híbridos** (ver Parte II).

- **Base:** [Complementar] para Luhmann; [Lido — autor] para Teubner (*Hybrid Laws*, segundo a síntese "institutionalized re-entry of a distinction into the positive side of the distinction").

Paradoxo, tautologia e desparadoxização (Paradoxie; Tautologie; Entparadoxierung)

Toda observação assentada em distinção tem um ponto cego: a própria distinção. Aplicado a si mesmo, o código gera **paradoxo** ou **tautologia**. O sistema trata isso por **desparadoxização**. Exemplo em *Die Politik der Gesellschaft*: o **paradoxo da soberania** (a arbitrariedade da "decisão suprema") foi tratado historicamente por estratégias de desparadoxização: direito natural, contratualismo, teoria constitucional com divisão de poderes e, hoje, o apelo à "legitimação". Em Rocha, o paradoxo é a condição de observação do direito (Parte V).

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad; Die Politik der Gesellschaft*, cap. 1; *Sistemas sociales*.

O décimo segundo camelo (das zwölfte Kamel)

Parábola que Luhmann e Teubner usam para ilustrar o paradoxo: três irmãos herdaram 11 camelos, com partilha de 1/2, 1/4 e 1/6, impossível de realizar; um terceiro observador "empresta" um 12º camelo, resolve a partilha e o recebe de volta. Para

Luhmann, o 12º camelo representa a produção de sentido e a abertura para a autopoiese dos paradoxos do direito (Rocha, 2009); Teubner a expande em "As múltiplas alienações do direito".

- **Base:** [Lido — secundária] Rocha (2009).
-

Eixo III — Observação, distinção e forma

Observação (Beobachtung)

Operação de distinguir e indicar (Spencer-Brown). Não é percepção psicológica: sistemas sociais também observam. Toda observação é contingente e cega para a própria distinção enquanto a utiliza. Rocha: "observar é produzir informação"; informação está ligada à comunicação.

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad; La sociedad de la sociedad*; [Lido — secundária] Rocha (2009).

Observador de primeira e de segunda ordem

Primeira ordem: observa objetos (o quê). Segunda ordem: observa observadores (como, com quais distinções). Luhmann (*La ciencia de la sociedad*): "se puede observar a un observador, si y sólo si se pone atención a qué diferenciaciones utiliza", o que exige usar uma distinção distinta da que o observado usa. A própria teoria dos sistemas é observação de segunda ordem. Em Rocha, é o que permite uma teoria "pós-ontológica" do direito.

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad* cap. 1; *La ciencia de la sociedad*; Introdução de *La sociedad de la sociedad*; [Lido — secundária] Rocha (2013).

Distinção e forma (Unterscheidung; Form)

Forma é a forma de dois lados: a unidade da distinção entre lado indicado e não indicado. "Forma" e "distinção" estão entre os termos mais recorrentes das obras-base (forma: ~270 ocorrências em *Sistemas sociales*). Em Maturana, "o sentido é produzido por distinções" (Rocha, 2009).

- **Base:** [Lido — autor] contagem lexical; [Complementar] quanto à matriz spencer-browniana.

Ponto cego (blinder Fleck)

O que o observador **não pode ver** ao observar: sua distinção diretriz. Só a observação de segunda ordem o alcança. Alves e Pilau Sobrinho: "o observador não pode ver que não vê o que não pode ver".

- **Base:** [Lido — autor] *La sociedad de la sociedad*; [Lido — secundária] Alves e Pilau Sobrinho (2016).

Autodescrição e semântica

Autodescrição: textos e conceitos com os quais o sistema descreve sua unidade (dogmática, teoria do direito). Em *Die Politik der Gesellschaft*, cap. 9 ("Selbstbeschreibungen"). **Semântica:** estoque de formas de sentido condensadas disponíveis à comunicação.

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad*; [Sumário] *Die Politik*, cap. 9.
 - **Fonte primária (*Soziale Systeme*, cap. 11):** por **teorias de reflexão** Luhmann entende a elaboração conceitual da identidade do sistema diante do ambiente, de modo a permitir comparações e relacionamentos. Na semântica da Europa moderna, isso gera **teorias do Estado** orientadas ao problema de que o poder político supremo deve ser superior a todas as forças do território e decidir qualquer conflito, mas **sem uso arbitrário**: o resultado é a teoria do **Estado constitucional**, que **funcionaliza** separação de poderes, representação democrática e **proteção dos direitos fundamentais** em relação a esse problema. Para a ciência surgem teorias do conhecimento e da ciência; para a educação, teorias próprias de reflexão. Como as autodescrições são seletivamente simplificadas e contingentes, pode ser que, por essa fixação, influenciem o desenvolvimento do sistema, hipótese de "alto interesse" para a teoria da sociedade.
- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 11 (passagem).

Eixo IV — Sentido, complexidade e contingência

Sentido (Sinn)

Forma de ordenação própria de sistemas psíquicos e sociais, que os habilita a operar sob complexidade e autorreferência. Não é intenção nem "sentido subjetivamente mentado"; é **medium** que se atualiza na diferença entre atual e possível. "O sentido é um produto das operações que o usam e não uma qualidade do mundo" (*La sociedad de la sociedad*, apud Rocha, 2009). Rocha (2009) reconstrói a produção do sentido em Maturana (distinções), Luhmann (comunicação), Teubner (policontextualidade) e Clam (paradoxo).

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales* cap. 2 (~430 ocorrências); Introdução de *La sociedad de la sociedad*.
- **Fonte primária (*Soziale Systeme*, cap. 2):** o sentido é, "quanto à forma e não ao conteúdo", **reapresentação de complexidade**, forma que permite acesso pontual em qualquer ponto e, ao mesmo tempo, exhibe todo acesso como **seleção** e o coloca "sob responsabilidade". O problema da autorreferência reaparece na forma do sentido: toda intenção de sentido prevê sua própria atualizabilidade e só ganha realidade atual por **remissão a outro sentido**. O sentido é "uma forma geral da disposição autorreferente à complexidade, que não se caracteriza por

conteúdos determinados (com exclusão de outros)".

- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 2.

Complexidade (Komplexität)

Conjunto de elementos entre os quais não é possível relacionar cada um com todos os demais; exige **seleção**. Luhmann a define por *elemento* e *relação*, o que a aplica também ao mundo. Luhmann e De Giorgi: "complexidade é a unidade de uma multiplicidade" (*Teoria della società*, 1992, p. 41, apud Rocha, 1994); na sua forma, **paradoxo**. Em Luhmann (*Sociologia do Direito I*, apud Rocha e Menna Barreto): "sempre existem mais possibilidades do que se pode realizar".

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales* cap. 1; [Lido — secundária] Rocha (1994), Rocha e Menna Barreto.

Redução de complexidade

Função geral dos sistemas: construir, dentro de si, complexidade menor e organizada que a do ambiente. A redução é geradora de **complexidade interna** ("complexidade organizada"). "Quanto maior a complexidade intrassistêmica, maior a capacidade de controle do próprio entorno" (Alves e Pilau Sobrinho).

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales; El derecho de la sociedad*.

Contingência e dupla contingência

Contingência: o que não é necessário nem impossível ("poderia ser diferente"). **Dupla contingência:** ego e alter, cada um opaco ao outro, selecionam em função da seleção esperada do outro; é o problema que faz emergir sistemas sociais. "Os sistemas sociais se iniciam na dupla contingência e se mantêm enquanto logram coordenar as contingências de seus integrantes" (Introdução a *La sociedad de la sociedad*). Em Rocha, a dupla contingência é ponto de partida do problema da indeterminação jurídica.

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales* cap. 3; [Lido — secundária] Rocha (1994, 2013); Rocha e Menna Barreto; Alves e Pilau Sobrinho (com Clam: "momento estruturador, gerativo, da comunicação").
- **Fonte primária (*Soziale Systeme*, cap. 3):** Luhmann critica Parsons por tratar só a "**dupla contingência cortada ao meio**" (*halbierte doppelte Kontingenzen*): o problema é considerado de um lado da interação, supondo-se que do outro seja idêntico, o que mantém a teoria como **teoria da ação**. "Sistemas sociais surgem (e só assim surgem) porque **ambos** os parceiros vivenciam dupla contingência e porque a **indeterminabilidade** da situação dá **significado estruturante** a qualquer atividade que então ocorra." Tal situação exige um mínimo de observação recíproca e de expectativas, mas a complexidade exclui a compreensão plena entre os participantes: os mal-entendidos são normais, porém "controláveis e corrigíveis".
- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 3.

Tempo (Zeit)

Dimensão de sentido em que o sistema distingue passado e futuro. Todas as operações ocorrem no presente; passado e futuro são presentes (memória e expectativa). Rocha: "a tomada de decisões produz tempo dentro da sociedade".

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales* (~137 ocorrências); *El derecho de la sociedad*; [Lido — secundária] Rocha.

Memória e temas (Gedächtnis; Themen)

Em *Organización y decisión*: "los temas forman la memoria del sistema"; a memória "no se refiere nunca a hechos del mundo exterior, sino siempre sólo a estados propios del sistema. Un sistema sólo puede acordarse de sí mismo". Consequência da clausura operativa.

- **Base:** [Lido — autor] *Organización y decisión*, cap. 2.

Eixo V — Comunicação, expectativa e estrutura social

Comunicação (Kommunikation)

Única operação dos sistemas sociais. **Síntese de três seleções: informação, ato de comunicar** (*Mitteilung*) e **compreensão** (*Verstehen*) (*A improbabilidade da comunicação*, apud Rocha, 2009). "Somente a comunicação pode produzir comunicação." Não é transmissão de mensagem. A sociedade abrange toda a comunicação. Em *Sistemas sociales* (cap. 4): "la comunicación no se debe entender como proceso selectivo de dos, sino de tres selecciones"; a **informação** "es una selección de un repertorio [...] de posibilidades" e já é, ela mesma, seleção, pois "no sólo se trata de emisión y recepción". Rocha acentua que a síntese só é possível pela forma como os **meios de comunicação simbolicamente generalizados** permitem produzir sentido, não por pretensão de consenso racional.

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales* cap. 4 (tríade); *La sociedad de la sociedad* (~80 ocorrências); *El derecho de la sociedad*; [Lido — secundária] Rocha (2007, 2009, 2013).
- **Fonte primária (Soziale Systeme, cap. 4):** a comunicação é tratada como "unidade de três termos": três seleções (**informação, ato de comunicar** e, pelo destinatário, **compreensão**) devem ser sintetizadas para que a comunicação surja como "acontecimento emergente". Luhmann observa que Bühler (representação, expressão, apelo) já vira o fato, mas em outra conceituação. A comunicação se realiza quando e na medida em que a compreensão ocorre; **tudo o mais** ("também a **aceitação ou rejeição**" do sentido comunicado, uma quarta seleção) acontece "fora" da unidade elementar e a pressupõe. Ego precisa ser sistema "não inteiramente determinado pelo próprio passado" e distinguir as duas primeiras seleções, o que torna a comunicação "caso especial de processamento de informação". "Um sistema comunicativo se reproduz **na medida em que a**

comunicação desencadeia comunicação."

- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme* (texto alemão; leitura por passagens).

Ação (Handlung)

Atribuição de seleções comunicativas a um agente; redução atributiva para tornar a comunicação conectável; não é unidade elementar do social (contra Weber e Parsons). Rocha: Luhmann rompe com o funcionalismo parsoniano de input/output.

- **Base:** [Lido — autor] contagem; [Complementar] quanto ao sentido técnico.

Expectativa (Erwartung) e expectativas de expectativas

Estrutura própria dos sistemas sociais: orientação antecipada do comportamento. Luhmann (*Sociologia do Direito I*, apud Rocha e Menna Barreto): quem tem "expectativas sobre as expectativas de outro pode ter um acesso mais rico em possibilidades ao seu mundo circundante".

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad* (~32 ocorrências); [Lido — secundária] Rocha e Menna Barreto.

Expectativas normativas e cognitivas

Normativas: mantidas contrafaticamente diante da frustração. **Cognitivas:** adaptam-se. Conforme Ferraz Jr. (apud Rocha e Menna Barreto): expectativas normativas têm durabilidade "garantida por uma generalização não adaptativa"; as decepções são "irrelevantes para a expectativa generalizada". Em *El derecho de la sociedad*: as normativas podem, ainda, "ser capazes de aprender" dentro de um contexto cognitivo.

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad*; Introdução de *La sociedad de la sociedad*; [Lido — secundária] Rocha e Menna Barreto.
- **Fonte primária (Soziale Systeme, cap. 8):** a modalização do esperar surge quando a **contingência** das expectativas se torna consciente. A orientação do esperar volta-se ao **caso de decepção**: a diferença relevante não é se a expectativa será frustrada, mas se, **no caso de frustração**, ela será abandonada ou mantida ("**aprender ou não aprender, eis a questão**"). Expectativas dispostas a aprender são estilizadas como **cognições**; as **indispostas a aprender** são estilizadas como **normas**, mantidas "**contrafaticamente**" mesmo na decepção. No exemplo de Luhmann (o amigo que não atende ao telefone), cognitivo e normativo estão "muito próximos, passando um ao outro". Violada a norma, espera-se disposição de **restaurá-la**, ao menos por explicações e desculpas; a norma se transforma em deveres de colaboração na recomposição da situação e exige **confirmação simbólica** mesmo quando o dano é irreversível. Entre os dois polos surge uma zona intermediária (acidentes tratados como acaso, sem sanção nem aprendizagem). Nos níveis mais abstratos, normas se tornam de novo dispostas a aprender (**dogmática jurídica**, casuística moral) e cognições ganham **apoios normativos** (conhecimento sistematizado não é abandonado à primeira

experiência contrária). Segundo Luhmann, nenhum sistema maneja por muito tempo expectativas cognitivas ou normativas **sem que surjam "saber" e "direito"**, inclusive em organizações, famílias e vizinhanças, sem recurso ao direito estatal.

- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 8.

Pessoas, papéis, programas e valores (identificação de expectativas; Soziale Systeme, cap. 8)

Em vez de ordenar expectativas por um continuum de abstração (Katz e Kahn: papéis, normas, valores; Parsons: níveis de cultura normativa), Luhmann situa o **conceito de norma** na **dimensão temporal** (como se tratam as decepções) e distingue quatro **pontos de vista de identificação material** de contextos de expectativas: **pessoas, papéis, programas e valores**. Expectativas bundled por essas identidades podem ser mais ou menos **normadas**, conforme o tratamento da decepção.

- **Papel:** identifica expectativas como **recorte** do comportamento de um ser humano, cumprível por **muitos e intercambiáveis** (paciente, professor, mãe). Dá **seguranças de expectativa anonimizáveis**, sem conhecimento da pessoa, mas gera também conflitos, distanciamentos e manipulações. A separação entre expectativas dirigidas à **pessoa** (que "morrem" com ela) e expectativas de **papel** é **resultado da evolução sociocultural**: vê-se na história da diferença entre **ofício e pessoa** (clérigos e reis) e suas consequências jurídicas (continuidade da função com a morte, responsabilidade, legitimidade, permanência das obrigações com a troca do titular, *ultra vires*); e a **organização formal** só é possível por essa separação. Não há "tendência" da orientação por pessoa para a orientação por papel: a **diferença ganha importância**, inclusive dentro das organizações. A diferenciação cria "estresse de papel" e possibilidades de carreira.
- **Programa:** abstração além da capacidade de um indivíduo: "**complexo de condições de correção** (isto é, de aceitabilidade social) do comportamento"; engloba **programas finalísticos e condicionais**. Autonomiza-se do papel quando o comportamento de mais de uma pessoa deve ser regulado (uma cirurgia hoje é programa, não só papel). Programas podem ser "estratégias" se prevista sua alteração no curso da execução.
- **Valores:** nível mais abstrato (não lido em detalhe).
- **Base:** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 8, seção sobre normas, pessoas, papéis e programas (leitura por passagens; **valores** só mencionados). **Nota bibliográfica:** a nota 101 cita Leon Mayhew, *Law and Equal Opportunity* (estudo da comissão de Massachusetts contra a discriminação), como uso de esquema parsoniano análogo; pode interessar à pesquisa sobre discriminação, mas o livro não foi lido.

Interação, organização e sociedade

Três tipos de sistemas sociais: **interação** (presença), **organização** (decisões e

pertencimento) e **sociedade** (toda a comunicação). Tribunais, parlamentos, partidos e empresas operam **como organizações**.

- **Base:** [Lido — autor] *Sistemas sociales; La sociedad de la sociedad* (caps. "Interacción y sociedad"; "Organización y sociedad").
- **Fonte primária (*Soziale Systeme*, cap. 10):** "Sociedade é o **sistema social abrangente** que inclui em si tudo o que é social e, por isso, **não conhece ambiente social**." Quando surgem novos parceiros ou temas de comunicação, a sociedade **cresce** com eles, sem poder externalizá-los: "tudo o que é comunicação é sociedade". É o único sistema social com essa propriedade; sua unidade é a **clausura autorreferente**, e ela é "o sistema social autopoietico **por excelência**", também chamado "**ordem autossustitutiva**" (tudo o que nela precisa ser mudado ou substituído o é nela mesma). Até a negação está nela incluída, serve, se não à preservação de estruturas, à preservação da própria reprodução autopoietica.
- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 10.

Organização e decisão (Organisation; Entscheidung)

Organización y decisión: as **organizações são sistemas autopoieticos que se produzem e reproduzem por operações próprias**, e "se distinguem de outros sistemas autopoieticos **mediante decisão**". Capítulos: clássicos da teoria da organização; organização como sistema autopoietico; **membresía e motivos**; **a paradoxa de decidir**; **premissas de decisão**; **programas de decisão**; pessoal. Em Rocha (2013), a ênfase nas organizações é o que distingue a matriz pragmático-sistêmica do "sujeito atomizado".

- **Base:** [Lido — autor] *Organización y decisión* (caps. 2–9, sumário e passagens do cap. 2).

Pessoa (Person)

Construção comunicativa: endereço social a que se atribuem expectativas; **não** é sistema psíquico nem ser humano empírico. Luhmann (*La sociedad de la sociedad*, nota 42): "personas" são "marcas de identidad a las que uno se refiere en el proceso de la comunicación, a diferencia de los procesos celulares, orgánicos y psíquicos que [...] ocurren de hecho en el entorno". Dutra Torres Junior (leitura de Luhmann): os sistemas funcionais dependem de programas produzidos em organizações que delimitam as possibilidades de ação e vivência das pessoas, isto é, que constroem "**endereços sociais**".

- **Base:** [Lido — autor] contagem; [Lido — secundária] Dutra Torres Junior.
- **Fonte primária (*Soziale Systeme*, cap. 8):** "Como pessoas não se entendem aqui sistemas psíquicos, muito menos seres humanos inteiros. Uma pessoa é constituída para **ordenar expectativas de comportamento** que só por ela e somente por ela podem ser cumpridas." Alguém pode ser pessoa **para si mesmo e para os outros**: ser pessoa exige que, por meio de seu sistema psíquico e de seu

corpo, se atraíam e se vinculavam expectativas (**autoexpectativas e heteroexpectativas**); quanto mais e mais variadas as expectativas assim individualizadas, **mais complexa a pessoa**. Com essa noção e a distinção pessoa/sistema psíquico, a sociologia acessa temas antes literários (**sinceridade e autenticidade**) e entende que **da pessoa não há caminho seguro para a profundidade do sistema psíquico**: toda tentativa de conhecer "realmente" o outro afunda no "sempre também diferente". A pessoa se copia como **modelo** (estilo, gesto), mas sempre em um sistema psíquico singular. A história da palavra *persona* (máscara, papel, estatuto jurídico) acompanha a diferenciação entre pessoa e papel.

- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 8, seção sobre estruturas de expectativas.

Eixo VI — Acoplamentos

Acoplamento estrutural (strukturelle Kopplung)

Forma pela qual um sistema **pressupõe** características do ambiente e as incorpora em suas estruturas, sem que o ambiente determine suas operações. Maturana e Varela: "o acoplamento surge como resultado das modificações mútuas que as unidades interatuantes sofrem, sem perder sua identidade, no decurso de suas interações". Luhmann (*La ciencia de la sociedad*): o conceito lembra que "el sistema registra de manera permanente irritaciones provenientes del entorno, tomándolas como punto de partida para la reespecificación de sus propias estructuras".

- **Exemplos:** comunicação ↔ consciência (**linguagem**); direito ↔ política (**Constituição**); direito ↔ economia (**propriedade e contrato**: Rocha e Dutra o descrevem como "um acoplamento entre estruturas do Direito e da Economia, um evento capaz de irritar e desencadear alterações").
- **Base:** [Lido — autor] *La ciencia de la sociedad*; *El derecho de la sociedad*; [Lido — secundária] Rocha e Costa (2021), Rocha e Menna Barreto.
- **Ressalva:** Não confundir com estrutura. Acoplamento pressupõe autonomia.

Constituição como acoplamento estrutural entre direito e política

Em Luhmann, é o **acoplamento estrutural entre Política e Direito** que constitui a Constituição: "toda vez que o Estado decide, ainda que com base na lógica governo/oposição [...], essa decisão precisa estar fundamentada em um elemento jurídico, sob pena de controle pelos tribunais" (Rocha e Costa, 2021). Neves: "no Estado de Direito, a diferenciação de política e direito realiza-se mediante a Constituição" (*Entre Têmis e Leviatã*, cap. III.1.3); em *A Constitucionalização Simbólica*, a Constituição é "vínculo estrutural entre Direito e política", "mecanismo de interpenetração e interferência" que permite autonomia recíproca. Ver Parte III. Fonte primária. Luhmann (*O Direito da Sociedade*, ed. bras.): "somente em fins do século XVIII — na periferia da Europa e nos Estados norte-americanos — vai se inventar a forma que passará a garantir, de maneira

inteiramente nova, um acoplamento estrutural entre os sistemas jurídico e político, ou seja, o que desde então se conhece como Constituição"; as Constituições "restringem as influências recíprocas entre direito e política aos canais proporcionados pela constituição de um Estado", o que gera "enorme incremento de irritabilidade recíproca" e exclui outras vias de contato (exploração de posições jurídicas para alcançar poder político, terrorismo político, corrupção). Em *Die Politik der Gesellschaft* (cap. 10): a Constituição é "mecanismo de acoplamento estrutural" que aumenta os **graus de liberdade** de ambos os sistemas e **canaliza (e com isso intensifica) a pressão de irritação recíproca**, produzindo um "*structural drift*" (Maturana). E: sem acoplamentos estruturais entre os subsistemas sociais, "o direito, no sentido moderno do termo, permanece **corrompido**".

- **Base:** [Lido — autor] *O Direito da Sociedade; Die Politik der Gesellschaft*; [Lido — secundária] Rocha e Costa (2021); Neves (1994; *Têmis*).

Direitos fundamentais como instituição (Grundrechte als Institution, 1965)

Fonte consultada: apresentação à edição castelhana (*Los derechos fundamentales como institución*, Universidad Iberoamericana), que cita e comenta o livro; não li o livro. Segundo a apresentação, o livro é o primeiro de Luhmann a vincular **teoria da sociedade e diferenciação**; sua tese é que os direitos fundamentais são **instituição** cuja função é **conservar a diferenciação** do "ordem social diferenciado", contra o "perigo de **desdiferenciação**" (politização de toda a comunicação), conceito que substitui o de totalitarismo. Citação do livro reproduzida na apresentação: "o perigo de desdiferenciação (o perigo de politizar toda a idiosincrasia da comunicação) está implicado já na emancipação social e no postulado de autonomia do sistema político [...]; por isso, a manutenção da diferenciação social exige instituições corretivas e bloqueadoras", entre as quais a separação de poderes e a separação entre política e administração, "mas antes de todas, a **instituição dos direitos fundamentais**". A apresentação aponta ainda: (a) a **dignidade** e a **liberdade** são tratadas como condições da **autoapresentação** individual (inspiração em Goffman): a liberdade refere-se às ameaças externas, a dignidade às internas; essa autoapresentação é depois conceituada como **pessoa** (a pessoa como "observação" da comunicação, e não sistema psíquico); (b) a **instituição** é tomada como generalização de expectativas de comportamento para além da linguagem, conceito que Luhmann depois abandona em favor de "respaldo social do direito"; (c) o livro é anterior à teoria do direito como **subsistema** e à **codificação binária**, e usa um esquema quádruplo de herança parsoniana; o direito ainda não figura como sistema funcional, e o subtítulo destaca a **política** ("contribuição à sociologia política"); (d) sua posição é apresentada como alternativa à teoria do Estado de Marx e próxima de Weber; (e) a apresentação sugere que a tese da função de conservar a diferenciação é retomada por Luhmann em formulações posteriores sobre a **Constituição** e depois reformulada sob a diferenciação funcional.

- **Base:** [Lido — secundária] apresentação à edição castelhana (texto integral; o livro de 1965 [Sumário/Complementar], sem leitura). **Uso:** cite a apresentação e sua autoria pela ficha da edição, e **não** atribua a Luhmann as formulações da apresentação sem conferir o livro. Ver também *Constituição como acoplamento* (Luhmann tardio) e *Inclusão e exclusão* (desdiferenciação).

Interpenetração (Interpenetration)

Relação entre sistemas psíquicos e sociais, em que cada um disponibiliza sua complexidade ao outro, sem que um seja parte do outro. Neves, na crítica ao modelo habermasiano, menciona "interpenetração, acoplamento estrutural e interferência" como formas de influência recíproca que tornam a evolução do direito "sensível ao ambiente", embora não determinada por ele. Luhmann (*La sociedad de la sociedad*, nota 42): não se trata de "incorporação" que misture autopoieses heterogêneas, "sino tan sólo de una interpenetración en el sentido de referir globalmente a procesos del entorno altamente complejos e incontrolables por aislado". Em *Sistemas sociales* (cap. 3), Luhmann critica o uso parsoniano do conceito de interpenetração, que "sólo traslada el problema hacia el pasado".

- **Base:** [Lido — autor] *La sociedad de la sociedad*; *Sistemas sociales*; [Lido — secundária] Neves (*Têmis*, cap. I).
- **Fonte primária (*Soziale Systeme*, cap. 6), sobre inclusão/exclusão na acepção de 1984:** "A interpenetração conduz à **inclusão**, na medida em que a complexidade dos sistemas contribuintes é co-utilizada pelos sistemas receptores; mas conduz também à **exclusão**, na medida em que uma pluralidade de sistemas interpenetrantes, para que isso seja possível, precisa **diferenciar-se em sua autopoiese**." A participação no sistema social exige contribuições próprias dos seres humanos, que por isso se diferenciam e se comportam de modo mutuamente exclusivo. Luhmann rejeita a ideia de **comunidade** como fusão parcial de sistemas pessoais e sociais, por contrariar o conceito de interpenetração. **Atenção:** esta é uma acepção **anterior** e distinta da inclusão/exclusão de *Die Gesellschaft der Gesellschaft* e de *Das Recht der Gesellschaft* (acesso a sistemas funcionais; ver verbete próprio).
- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 6 (passagem).

Irritação / perturbação (Irritation) e ressonância (Resonanz)

Modo pelo qual o ambiente afeta o sistema: ruído processado segundo as estruturas do próprio sistema. **Ressonância:** conceito usado em *Ökologische Kommunikation* para a interação sistema/ambiente (nota do tradutor, apud Rocha). Rocha e Costa: a evolução do direito pode ser "**provocada por irritações do entorno, a exemplo de manifestações sociais reivindicativas de direitos**", reconhecidas como decisões dos tribunais. Teubner: a constitucionalização deve "aumentar a irritação interna" de cada sistema funcional.

- **Base:** [Lido — autor] *La ciencia de la sociedad*; Comunicação ecológica (notas de Rocha); [Lido — secundária] Rocha e Costa (2021).

Eixo VII — Diferenciação, inclusão e sociedade moderna

Diferenciação

Repetição, **dentro do sistema**, da diferença sistema/ambiente. Quatro formas históricas: **segmentária, centro/periferia, estratificada e funcional**. Rocha e Costa: a evolução histórica mostra que, a partir do final do século XVIII na Europa, a comunicação passa a ser organizada em sistemas (Direito, Política, Religião, Economia...) cada qual selecionando um tipo de comunicação.

- **Base:** [Sumário] *La sociedad de la sociedad*, vol. "Diferenciación"; [Lido — autor] *Sistemas sociales* (~57 ocorrências); [Lido — secundária] Rocha e Costa.

Diferenciação funcional (funktionale Differenzierung)

Forma predominante da sociedade moderna: **sistemas funcionais** (direito, política, economia, ciência, religião...) com função, código e programas próprios e sem primazia. Consequências: ausência de centro, autonomia e incapacidade de substituição mútua. Teubner: "a diferenciação funcional da sociedade não é uma questão de decisão política fundamental, mas sim um processo evolutivo complicado, no qual distinções diretivas fundamentais se cristalizam gradualmente" (*Fragmentos constitucionais*, p. 70, apud Rocha e Costa). Rocha: a diferenciação funcional é, na terminologia de Lefort, a **forma de sociedade** da Europa ocidental moderna.

- **Base:** [Lido — autor] *La sociedad de la sociedad*; [Lido — secundária] Rocha (cap. 1.1, 2013); Rocha e Costa (2021).

Sistema funcional / sistema parcial

Subsistema da sociedade diferenciado por função insubstituível e código binário próprio. **Função comum** a todos: reduzir complexidade; **função específica**: no Direito, estabilizar expectativas; na Política, tomar decisões coletivamente vinculantes (Rocha e Costa, 2021, a partir de *O direito da sociedade*).

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad*; [Lido — secundária] Rocha e Costa.

Função e prestação (Funktion; Leistung)

Função: relação do sistema com a sociedade como um todo. **Prestação**: relação com outros sistemas funcionais. Função é ponto de comparação, sem sentido normativo ou teleológico: "se trata únicamente de un punto que, al establecer límites, hace posible la comparación".

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad*.

Sociedade mundial (Weltgesellschaft)

Luhmann: a sociedade é o sistema que abrange **toda a comunicação possível no mundo**, sem fronteiras territoriais. Rocha e Costa: Religião, Ciência e Economia se estabelecem com facilidade em nível mundial; Direito e Política permanecem em grande parte limitados aos Estados nacionais, o que funda a **fragmentação constitucional** de Teubner. Neves e Mascareño enfatizam as **diferenças regionais** dentro da sociedade mundial.

- **Base:** [Lido — secundária] Rocha e Costa (2021); [Lido — autor] *Sociedad y sistema*.

Inclusão e exclusão (Inklusion; Exklusion)

Luhmann (1981, apud Neves): a inclusão "**refere-se à integração de toda a população nas prestações de cada um dos sistemas funcionais da sociedade**", dizendo respeito, de um lado, ao **acesso**, de outro, à **dependência** da conduta individual a tais prestações; a **exclusão** é "a manutenção persistente da marginalidade". Nas sociedades funcionalmente diferenciadas, a inclusão é feita por **endereços sociais** em cada sistema; nascimento, socialização doméstica e classe já não bastam para construir expectativas de trajetória (Luhmann, 1989, apud Dutra Torres Junior); as posições dependem de **decisões em organizações**. Fonte primária (*La sociedad de la sociedad*, cap. 4.III): Luhmann **substitui o tema da integração social pela distinção inclusão/exclusão**, mantendo a "sociedad" como referência sistêmica (não se trata de acesso a interações ou organizações). "La exclusión debe entenderse como forma cuyo lado interior (inclusión) se señala como oportunidad de que las personas se tomen en cuenta socialmente"; logo "**hay inclusión sólo cuando la exclusión es posible**". Os excluídos (p.ex., os "intocáveis" das castas indianas) formam o "correlato simbólico" da ordem das inclusões. Inclusão não significa que partes ou operações de um sistema ocorram em outro, mas que a sociedade "predispone a las personas asignándoles lugares" em que podem agir segundo expectativas complementares. **As formas de diferenciação são regras de repetição das diferenças inclusão/exclusão:** nas sociedades segmentárias, a inclusão é pertencimento a um segmento; nas estratificadas, o status decorre do estrato, embora a ordem de inclusão/exclusão ainda se dê no plano das famílias/casas. Na sociedade funcionalmente diferenciada, "cada sistema funcional refleja la inclusión de todos los individuos", mas "la inclusión se refiere únicamente a las propias operaciones".

- **Base:** [Lido — autor] *La sociedad de la sociedad*, cap. 4.III; [Lido — secundária] Neves (1994), Dutra Torres Junior.
- **Uso e ressalva:** Muito útil à pesquisa sobre raça e exclusão, mas é **descrição funcional**, não denúncia normativa (ver observação final). O artigo de Dutra Torres Junior responde à acusação de conservadorismo dirigida a Luhmann e propõe reconsiderar o papel das estruturas de desigualdade.

Eixo VIII — Código, programa e meios simbolicamente generalizados

Código binário (binärer Code)

Distinção diretriz de um sistema funcional, com dois valores, que permite reconhecer a comunicação como própria do sistema. Direito: **direito/não direito** (*Recht/Unrecht*, "lícito/ilícito"); ciência: verdadeiro/falso; política: **governo/oposição** (Rocha e Costa, 2021); economia: ver Eixo X (pagamentos; em Teubner, lucro/não lucro). Luhmann: "se os sistemas se baseiam em uma diferença codificada [...] toda a autorreferência teria

lugar dentro destes códigos [...]; precisamente este procedimento que estabelece o código não pode ser aplicado à unidade do próprio código", "a não ser: por um observador" (*O enfoque sociológico...*, apud Rocha).

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad* (~44 ocorrências); [Lido — secundária] Rocha, cap. 1.9 (2013).
- **Ressalva:** O código não orienta materialmente ("o justo"); apenas aloca a comunicação. O programa diz qual valor atribuir.
- **Nota de tradução:** a edição espanhola usa "derecho/no derecho"; a **edição brasileira (Martins Fontes, 2016)** usa "**lícito/ilícito**" ("o código lícito/ilícito não pode ser aplicado a si mesmo sem que daí se origine um paradoxo"). Cite conforme a edição.
- **Complemento (Schwartz, em Rocha, Schwartz e Clam, 2013):** o código binário tem um **valor positivo** (designativo, o que permite conectar operações) e um **valor negativo** (que reflete a contingência do positivo); exemplos: governo/oposição, pagamento/não pagamento. A sociedade é apresentada como **sistema global de comunicação sem entorno social**.
- **Base (acréscimo):** [Lido — secundária] Schwartz (capítulo lido por amostragem).

Programa (Programm): condicional e finalístico

Critérios de atribuição dos valores do código: leis, contratos, precedentes e doutrina. **Condicional** (*se-então*): típico do direito. **Finalístico** (fim-meio): típico da política. Neves (*Têmis*): "a capacidade operativa depende da distinção entre código e programa, que possibilita uma combinação de fechamento e abertura no mesmo sistema". Rocha: quando o Estado deixa de ser o programador central, o Judiciário recorre a **programação finalística**, e a programação condicional "sofre perda de racionalidade" (ver Parte V).

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad*; Neves (*Têmis*); [Lido — secundária] Rocha (2013).
- **Fonte primária (O Direito da Sociedade, ed. bras.):** "os programas do sistema jurídico são **sempre programas condicionais**. Somente programas condicionais podem instruir o enlaçamento contínuo entre autorreferência e referência externa"; "para o sistema jurídico, não se pode levar em conta uma programação orientada a fins; em todo caso, os programas finalísticos podem ser incluídos **somente no contexto de um programa condicional**". Ao programar-se de modo condicional, o direito "se constrói a si mesmo como máquina trivial", embora o ambiente não opere assim. **Tensão com Rocha:** Rocha descreve o Judiciário recorrendo à programação finalística quando o Estado deixa de ser programador central; Luhmann admite programas finalísticos no direito apenas subordinados a um programa condicional. Registre a diferença ao citar os dois.
- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *O Direito da Sociedade* (ed. bras.).

Meios de comunicação simbolicamente generalizados

Tornam provável a aceitação onde ela seria improvável: **verdade, poder, dinheiro, amor** (lista de Rocha e Menna Barreto). Possuem código binário e "preferência": "Annehmen wird bevorzugt gegenüber Ablehnen" (*Die Politik*, cap. 2). Não se trata dos meios de massa (*La ciencia de la sociedad*: "no se está hablando de los llamados medios masivos"). Em Rocha, a interpretação jurídica passa a centrar-se nas formas de interpretação elaboradas por esses meios e nas organizações que produzem decisões.

- **Base:** [Lido — autor] *La ciencia de la sociedad*; *Die Politik der Gesellschaft*; [Lido — secundária] Rocha e Menna Barreto.
-

Eixo IX — O sistema do direito

Direito (Recht) como sistema social

Sistema parcial autopoietico, operativamente fechado, com **função** de estabilizar expectativas normativas, **código** direito/não direito e **programas** condicionais. Suas operações são **comunicações jurídicas**, autodescritas por dogmática e teoria do direito. O **Poder Judiciário** é "a organização voltada à consecução das decisões do sistema do Direito" (Rocha).

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad* (sumário e cap. 1–2); [Lido — secundária] Rocha.

Função do direito e generalização congruente

Estabilização de expectativas normativas por generalização **congruente** em três dimensões: **temporal** (normatização: estabilização contra frustrações), **social** (institucionalização: apoio no consenso esperado de terceiros) e **prática/material** (identidade de sentido). Luhmann: "o direito não é primariamente um ordenamento coativo, mas sim um **alívio para as expectativas**" (*Sociologia do Direito I*, apud Rocha, 1994).

- **Fonte primária** (*O Direito da Sociedade*, cap. 3, ed. bras.): "Visto abstratamente, o direito tem a ver com os custos sociais da vinculação temporal de expectativas. Visto concretamente, trata-se da função de **estabilização de expectativas normativas pela regulação de suas generalizações temporais, objetivas e sociais**. O direito torna possível saber quais expectativas encontrarão aprovação social e quais não." Com essa certeza, "podem-se encarar as decepções da vida cotidiana com maior serenidade"; o indivíduo pode ter maior grau de confiança (ou desconfiança) **quando pode confiar no direito**. A pergunta pela função é feita "com referência ao sistema da sociedade", e não a problemas psicológicos ou antropológicos.
- **Fonte primária** (*Contingência e direito*, 2013, trad. Pythagoras Carvalho Neto): "só podem ser vistas como direito aquelas expectativas generalizadas tanto no aspecto temporal quanto no material e no social". A **forma de dever** (*Sollen*)

corresponde à generalização **temporal**; a **tipificação** à **material** (identidade de sentido); a **institucionalização**, à **social** (expectativa assumida por terceiros). Luhmann precisa que "a generalização congruente não exclui a contingência, mas a constrange à forma de comportamento desviante": o direito não elimina a possibilidade de agir de outro modo, **converte-a em desvio**. O texto critica ainda a fundamentação abstrata da dupla contingência em Hobbes e Parsons.

- **Base:** [Lido — autor] *O Direito da Sociedade*, cap. 3; *El derecho de la sociedad; Contingência e direito* (passagens sobre generalização congruente); [Lido — secundária] Rocha (1994, 2007, 2013); Rocha e Menna Barreto.

Validade (Geltung)

Símbolo de circulação do direito no sistema: "El derecho es válido cuando está acompañado por el símbolo de la validez, y cuando no, no". Resultado recursivo do sistema, sem fundamento externo. Teubner (via Rocha): "o direito é válido em razão de decisões que estabelecem sua validade".

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad* (~116 ocorrências); [Lido — secundária] Rocha, cap. 1.9.

Validade como "símbolo circulante", paradoxo e desparadoxização temporal (Clam)

Jean Clam (em Rocha, Schwartz e Clam, 2013) descreve a **legitimidade jurídica autonomizada**: a validade (*Rechtsgeltung*) é o **único símbolo da unidade** do sistema e circula, de modo análogo ao dinheiro, como "**símbolo circulante**". O **tempo** é o único fundamento da validade, e a desparadoxização se desloca "das assimetrias estruturais às **temporais**". O sistema é **tautológico** ("o sistema jurídico não conhece outro Direito a não ser o seu"), e só um observador externo quebra a tautologia; "nenhum sistema é interrompido pela lógica". Clam propõe **simetrizar** os valores do código (o valor positivo traz maior conectabilidade), situa o **centro judiciário** em rede **heterárquica** com o legislativo e toma **codificação e programação** como os dois pilares da unidade do sistema.

- **Base:** [Lido — secundária] Clam (capítulo lido por amostragem; confirme a formulação literal antes de citar).

Norma (Norm)

Expectativa contrafática estabilizada; seleção que confirma uma expectativa normativa e assim é observada. Não é "dever-ser" transcendente.

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad* (~169 ocorrências).

Positividade do direito (Positivität)

Direito válido porque foi **posto** (decidido) e por isso modificável. Rocha: "o Direito positivo é o Direito colocado por força de uma decisão política vinculante"; é uma "**metadecisão**" que visa controlar as demais decisões, tornando-as obrigatórias. Não

equivale a positivismo.

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad* (~9 ocorrências); [Lido — secundária] Rocha, cap. 1.2 (2013).

Decisão, procedimento e tribunais

Decisão: seleção que se apresenta como seleção (contingência explícita), típica das organizações. **Procedimento:** sistema de interação que absorve incertezas (*Legitimation durch Verfahren*). **Tribunais:** organizações que "representam o centro do Sistema do Direito" (Rocha e Costa), sob **obrigação de decidir**.

- **Fonte primária (*O Direito da Sociedade*, ed. bras.):** a **proibição da denegação da justiça** ("tripla negação") e a impossibilidade de excluir a proteção judicial são, segundo Luhmann, condições que dão ao princípio de justiça "uma base de realidade tão ampla quanto o sistema"; o discurso moderno sobre "princípios jurídicos" pode ser visto como "produto secundário" dessa proibição. Os "**hard cases**" (Common Law) são aqueles em que normas vigentes, aplicadas por métodos dedutivos corretos, não conduzem a decisões inequívocas. Luhmann circunscreve a fórmula de contingência ao **centro do sistema jurídico, o âmbito nuclear da jurisprudência**, e exclui as "formas marginais de produção de validade" (contratos e legislação), pelo contato estreito com economia e política.
- **Base:** [Lido — autor] *Organización y decisión*; *O Direito da Sociedade* (ed. bras.); [Lido — autor] *Legitimação pelo procedimento* (ver o verbete próprio).

Fórmula de contingência: justiça

A justiça, no direito, como **fórmula de contingência**, e não valor material: forma pela qual o sistema observa e limita sua contingência. Teubner tem textos sobre o tema (*Justicia autosubversiva*, *Alienating Justice*), ainda não lidos.

- **Fonte primária (*O Direito da Sociedade*, cap. 5, ed. bras.):** "o conceito de fórmula de contingência assume o lugar de numerosos outros conceitos centrais na definição de justiça — como **virtude, princípio, ideia, valor**", mas não os substitui por completo, pois "**só um observador externo pode falar de fórmula de contingência**". "No interior do sistema, a fórmula de contingência se põe como irrefutável; ela se 'canoniza'" (Aleida e Jan Assmann). É consequência da recusa do direito natural: "a natureza em si não é justa [...] não existe nenhuma inferência que passe do que é 'natural' ao que é 'justo'". A justiça ligada ao centro do sistema atualiza "o paradoxo de uma possível tomada de decisão sobre o indecidível".
- **Base:** [Lido — autor] *O Direito da Sociedade*, cap. 5. Para a crítica de Teubner, ver Parte II (*Justiça autossubversiva*).

Consistência (Konsistenz)

Exigência de redundância de informação: "reducir, mediante información, la necesidad de más información"; não exige coerência lógica, mas previsibilidade.

- **Base:** [Lido — autor] *El derecho de la sociedad*.
-

Eixo X — Política, poder, ciência, economia, moral, risco e confiança (Luhmann)

Sistema político e Estado

Die Politik der Gesellschaft (estrutura, conforme o sumário): 1 Fragestellung; 2 O meio **Poder**; 3 Diferenciação e clausura operativa do sistema político; 4 Decidir politicamente; 5 A memória da política; 6 **O Estado** do sistema político; 7 Organizações políticas; 8 **Opinião pública**; 9 Autodescrições; 10 **Acoplamentos estruturais**; 11 Evolução política. A função do sistema político é tomar **decisões coletivamente vinculantes** (Rocha e Costa); o **Estado** é a organização desse sistema (Rocha, 1994, 2013); "o Estado ainda detém o monopólio em muitas questões-chave [...] é soberano e não soberano" (Rocha, n. 74). Fonte primária (*Die Politik der Gesellschaft*, texto integral): a **função** é "*Bereithalten von Kapazität für kollektiv bindendes Entscheiden*" (manter disponível a capacidade de decidir de modo coletivamente vinculante), sem que nenhuma decisão seja inscrita de antemão; a capacidade disponível é o que os demais sistemas podem pressupor. O **Estado** é a diferenciação interna do sistema político em **estrutura de cargos** (eixo política/administração), distinta do **público** dos cidadãos (*Staatsgewalt/Staatsvolk*), fronteira que motivou o conceito de "democracia". O **código governo/oposição** é uma **recodificação do poder**: antes, o código basal era *machtüberlegen/machtunterlegen* (poder superior/inferior); a "Demokratieschema" (governo/oposição) permite que tudo que a política queira ver como decisão possa ser representado como tal. A **opinião pública** é "um medium da formação de opiniões", um "espelho" em que a comunicação se reflete, que tende a focalizar o **conflito** (não consensos): "o que fascina não é a unidade, mas a diferença". O sistema político é sempre "histórico", "determinado por estrutura", e a "arbitrariedade" (*Willkür*) é apenas uma forma de invisibilizar paradoxos.

- **Base:** [Lido — autor] *Die Politik der Gesellschaft* (caps. 1–2, 4, 6, 8, 10 por passagens; demais capítulos: [Sumário]); [Lido — secundária] Rocha, Rocha e Costa.

Poder (Macht)

Meio de comunicação simbolicamente generalizado. Sua **função** é a **regulação da contingência**: "el código del poder se relaciona con una discrepancia posible entre las selecciones de alter y ego: acaba con la discrepancia". Luhmann o compara a um **catalisador**: não é causa, altera probabilidades de conexão e "produz ganho de tempo". O poder recorre a uma **alternativa de evitação** (*Vermeidungsalternative*): o poderoso ameaça com uma alternativa desagradável (violência física, demissão, castigo) que ele preferiria evitar e que o subordinado teme ainda mais. "Überlegene physische Gewalt" é o meio de poder *par excellence* e foi pré-condição histórica da diferenciação do sistema político no **Estado territorial**. Para Rocha, "para se observar diferentemente é preciso ter-se poder".

- **Base:** [Lido — autor] *Poder* (trad. Anthropos); *Die Politik der Gesellschaft*, cap. 2; [Lido — secundária] Rocha (2009).

Ciência e verdade

A **verdade** é meio de comunicação simbolicamente generalizado e dispõe de código binário: **verdadeiro/falso** (Introdução a *La sociedad de la sociedad*). Em *La ciencia de la sociedad*, a comunicação "produz uma forma em um medium" (primeiro a linguagem) e a verdade é tratada como medium, "sin tratar de los medios masivos". A ciência é sistema que **observa observações** (segunda ordem) e registra irritações do ambiente por acoplamento estrutural; Luhmann (*Confianza*, apud Rocha e Menna Barreto): "la confianza solamente es posible donde la verdad es posible".

- **Fonte primária (*La ciencia de la sociedad*):** a verdade é um "**medio codificado**" (código *verdad/no verdad*); os **programas** da ciência (teorias, métodos) só são reconhecíveis quando atribuídos ao código, e a **teoria** é uma forma de programa. Para o observador de segunda ordem, a verdade é "símbolo de autoconfirmação del proceso comunicativo observado": não se trata de correspondência com o mundo, mas de **operação de conexão** no interior do sistema científico.
- **Base:** [Lido — autor] *La ciencia de la sociedad* (texto extraído pelo conector; leitura por passagens); [Lido — secundária] Rocha e Menna Barreto.
- **Fonte primária (*Soziale Systeme*, cap. 12, "Consequências para a teoria do conhecimento"):** a ciência é **autônoma** na determinação do que vale como conhecimento; a teoria do conhecimento é **teoria de reflexão** do sistema científico, "um produto tardio da ciência em funcionamento" e ela própria momento de autopoiese: "faz o que descreve". Duas novidades: a extensão da **autorreferência** a elementos últimos de qualquer tipo e a percepção de que, em **teorias universalistas**, a pesquisa sobre o objeto implica pesquisa sobre si mesma, pois a teoria reaparece em seu campo de objetos (*re-entry*, Spencer Brown; Luhmann prefere "reaparecimento de uma diferença em seu campo de objetos"). A teoria dos sistemas autopoieticos satisfaz essas condições se abandonar a restrição aos sistemas vivos e se estender aos psíquicos e sociais: toda **unidade**, inclusive a de elementos, só pode ser produzida **autopoieticamente**; a autopoiese é "recursiva, portanto simétrica, portanto **não hierárquica**". Isso exclui a **observação direta** da unidade "de fora": toda observação **usa um esquema de diferença**, e a unidade da diferença é definida pelo **observador**, não pelo objeto; o observador é ele próprio sistema autopoietico e pode usar diferenças inacessíveis ao objeto (consciente/inconsciente, manifesto/latente), mas a "aclaração" só age se o esclarecido puder adotar o esquema. Os esquemas de diferença contêm sempre **contingência**: o "outro" da distinção precisa ser escolhido e poderia ser outro, o que desfaz a expectativa de "certeza intersubjetivamente coercitiva". A própria teoria, como pesquisa guiada por ela, é "um sistema social autorreferente entre muitos", subsistema de subsistema da sociedade e de alcance limitado; combina autorreferência e heterorreferência. Luhmann rejeita o fundamento **transcendental** (o "a priori" em função de fundamentação como "contradição em si") e diz que o círculo não se evita, mas se **interrompe por condicionamentos**

("funções de razões"), que transformam o círculo vicioso em regresso infinito, aquietado pela complexidade; o círculo é "desenvolvido, desentautologizado".

- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 12 (texto integral do capítulo extraído, ~37 mil caracteres; leitura por passagens das seções I e II e da conclusão).

Economia, dinheiro e escassez

Luhmann (*La economía de la sociedad como sistema autopoietico*): o sistema econômico é **subsistema autopoietico**, "composto de pagamentos que são possíveis com base em outros pagamentos e que permitem pagamentos adicionais"; **fechado** por circularidade recursiva e **aberto** porque suas operações se adaptam às necessidades do ambiente; sua **função** é "garantir a perspectiva de que ulteriores demandas serão satisfeitas em um futuro próximo". O **dinheiro** é "codificação das operações econômicas" e essa codificação é "**duplicação da escassez**": há dois "idiomas da escassez", o dos **bens** e o do **dinheiro**, que empregam o mesmo código. Teubner (via Rocha e Costa) caracteriza o código como **lucro/não lucro**, com o dinheiro como meio; a variação de formulação deve ser registrada na citação.

- **Base:** [Lido — autor] *La economía de la sociedad...*; [Lido — secundária] Rocha e Costa (2021).

Moral (Moral)

Luhmann (*La sociedad de la sociedad*, apud Alves e Pilau Sobrinho): a moral é comunicação codificada por **estima/desprezo** (esquema **bom/mau**), **não** é sistema funcional autônomo, mas fenômeno difuso; **não pode fundamentar** o direito (clausura operativa); opera como **observadora de segunda ordem** e cumpre **função de alarme** diante de patologias e "corrupções de código" (p.ex., venda de sentenças). O direito só a incorpora reconstruída internamente como direito.

- **Base:** [Lido — secundária] Alves e Pilau Sobrinho (2016).

Risco e perigo (Risiko; Gefahr)

Distinção de *Sociología del riesgo*: supõe incerteza quanto a **danos futuros**. Se o dano é consequência da **decisão**, fala-se em **risco**; se é **atribuído ao ambiente**, fala-se em **perigo**. A distinção é relativa ao observador (decisores e afetados). Em Rocha (com De Giorgi): risco é "característica de decisões, modalidade de construção de estruturas"; o problema da democracia é a **distribuição dos riscos**, não de bens.

- **Base:** [Lido — autor] *Sociología del riesgo*, cap. 1; [Lido — secundária] Rocha (1994).

Confiança (Vertrauen)

Confianza: **mecanismo de redução de complexidade** que oferece "seguranças presentes a planejamentos dirigidos ao futuro", sem garantia absoluta. Forma binária **confiança/desconfiança**, "esquematismo binário comparável a códigos mais

formalizados e especializados como verdade/falsidade ou legal/ilegal", porém menos reversível (a confiança se transforma mais facilmente em desconfiança). Distingue-se da **familiaridade** (cap. III). Em nível organizacional "a confiança se despersonaliza": quem confia o faz "por conta do risco do sistema". Rocha e Menna Barreto: três dimensões, duas de **confiança pessoal** (reflexiva) e uma de **confiança sistêmica**, que depende dos meios simbolicamente generalizados.

- **Base:** [Lido — autor] *Confianza* (introdução e cap. III); [Lido — secundária] Rocha e Menna Barreto.

Desparadoxização, evolução e legitimação

Evolução: variação, seleção, reestabilização (sumário de *La sociedad de la sociedad*, cap. 3). Rocha e Costa descrevem a evolução do direito como incorporação, pelo sistema, de elementos do entorno por seleções provocadas por irritações, sem que o direito perca a unidade do código. **Legitimação** e **Constituição** como formas de desparadoxizar o poder soberano: ver Paradoxo.

- **Base:** [Sumário] *La sociedad de la sociedad*; [Lido — secundária] Rocha e Costa (2021).
- **Fonte primária (*La sociedad de la sociedad*, cap. 3):** a **variação** não consiste em "errores ocasionales"; ocorre quando esforços de sentido já logrados linguisticamente "pueden ponerse en duda o abiertamente refutarse": dar a conhecer algo insólito ou, mais frequentemente, **não aceitar inesperadamente** o comunicado. "El mecanismo de la variación [...] consiste en el invento de la **negación** y en la codificación **sí/no** de la comunicación lingüística." A **reestabilização** é a terceira função evolutiva; a seleção, por si, não a garante quando o ambiente muda: Luhmann critica o modelo de "equilíbrio" e "homeostase" (*selective retention*) como insuficiente.
- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] *La sociedad de la sociedad*, cap. 3 (variação e reestabilização; seleção só pelo sumário).

Conflito, contradição e "sistema imunológico" da sociedade (*Soziale Systeme*, cap. 9)

Em *Soziale Systeme* (cap. 9, "Widerspruch und Konflikt"), Luhmann descreve um **sistema imunológico** (*Immunsystem*) da sociedade: instituição do sistema social que pressupõe a clausura da autorreferência comunicativa e "**dispõe sobre o uso de "nãos"**, de recusas comunicativas". A sociedade é sistema comunicativamente fechado, não comunica com o ambiente (ali ninguém responderia); os "nãos" são **eventos comunicativos** e reagem a perturbações **no circuito comunicativo** e não em relação ao ambiente. O problema não é conservar "a sociedade" em geral (enquanto houver seres humanos, há sociedade), mas reproduzir **sistemas sociais em número e variedade suficientes** para a complexidade de um dado estágio; isso ocorre normalmente "por receita", isto é, por estruturas de expectativas, e o sistema imunológico assegura a autopoiese quando esse caminho normal está bloqueado. Contradição e conflito são **selecionados e intensificados** por dois modos: o **direito**, que aumenta o potencial de conflito ("a

intensificação do potencial de conflito que parte do direito"), e os **movimentos sociais**, que operam por autoorganização *ad hoc* e podem reagir à própria derrota reinterpretando-a. A "tautologia vazia da forma da contradição" copia a autopoiese da sociedade: "o que quer que seja comunicação é também sociedade".

- **Base:** [Lido — autor] *Soziale Systeme*, cap. 9 (passagens). **Ressalva:** tratamento técnico e abstrato; não o confunda com o uso coloquial de "imunidade". Útil para pensar o **conflito como produtivo** e a função do direito em aumentá-lo, mas exige leitura do capítulo para citação exata.

Legitimação pelo procedimento (Legitimation durch Verfahren)

Luhmann (1969, trad. UnB): **legitimidade** é a "disposição generalizada para aceitar decisões de conteúdo ainda não definido, dentro de certos limites de tolerância". O **procedimento** é um **sistema social de ação de tipo especial** (não uma sequência fixa ou ritual): a diferenciação e a autonomia do processo abrem espaço de manobra; os participantes assumem **riscos** e cooperam na **absorção da incerteza**, de modo que a decisão é aceita porque o percurso processual produziu **vinculação** e reduziu as alternativas, e não porque seu conteúdo seria correto. O livro trata dos fundamentos, do processo judicial, da eleição política e da legislação, da administração e das consequências. É obra da chamada **fase funcional-estrutural**, anterior à virada autopoietica (ver Rocha, "Duas fases de Luhmann").

- **Base:** [Lido — autor] *Legitimação pelo procedimento* (passagens; leitura dirigida).

Religião, código imanência/transcendência e fórmula de contingência "Deus" (Die Religion der Gesellschaft)

Luhmann trata a religião como **sistema funcional** cujo código é **imanência/transcendência**. Em *Die Religion der Gesellschaft*, cap. 4, a **fórmula de contingência** (*Kontingenzformel*) substitui, **no interior do sistema** codificado, a referência à função; ela permite que o sistema se torne acessível a si como unidade, mas "apenas de modo que os paradoxos do *re-entry* e da codificação sejam substituídos por uma **identidade**" à qual o sistema passa a se ater. O **observador externo** (de segunda ordem) pode perguntar pela função da fórmula, mas deve considerar que as observações do próprio sistema estão entregues à fórmula "como a um **ponto cego**", sem o qual não haveria observação nem autoobservação; supor aí "erro corrigível", "defeito de consciência" ou "ideologia" seria ele próprio um erro. Quanto à **função** (cap. 3), o problema de referência da religião é "a **transformação do indeterminável em determinável**"; a indeterminabilidade do sentido (inobservabilidade do próprio medium **sentido**) é o primeiro indício de que a religião tem a ver com esse problema. Luhmann recusa as definições **ontológica** (a essência da religião) e **analítica** (o analista fixa livremente o alcance dos conceitos) e nota que, na modernidade, a transcendência deixa de estar "no céu" e passa à "insondabilidade do próprio eu".

- **Base:** [Lido — autor] *Die Religion der Gesellschaft* (texto alemão integral extraído; leitura por passagens dos caps. 1, 3, 4 e da análise da codificação). **Ressalva:** as paráfrases traduzem o alemão; verifique a edição brasileira ou espanhola, se houver, antes de citar.

Função da religião (1977) e religião como paradoxo da sociedade (1985)

Em *Funktion der Religion* (1977), Luhmann propõe **substituir** as funções "integração" e "interpretação" (clássicas, de Durkheim e de Weber/Geertz) por uma análise da **diferença sistema/ambiente** e dos **processos constitutivos de sentido**. Critica a tese de que a religião teria função de **consolo** (privação relativa, medo da morte) e sustenta que a função deve ser formulada no plano do **problema de referência**: toda estruturação é seletiva e "apresenta" outro; a tentativa de reconstruir o mundo por representações negáveis é, ela mesma, redutiva, e o mundo implicado no processamento de sentido permanece **informulável**, e a isso se referem os problemas de formulação da religião. As **fórmulas de contingência** operam a "transformação de contingência indeterminável em determinável" por fórmulas que exprimem dependências e interdependências (a escassez, p.ex., reduz a projeção desejante a dependências calculáveis). As **dogmáticas religiosas** não são instituições de pesquisa, mas elevam a interpretação do vivenciar e agir que tocam o indeterminável a um nível de generalização compatível com as exigências estruturais da sociedade. Apesar das transformações históricas de forma, a religião permanece identificável funcionalmente como "**ordem autossustitutiva**". Em "Society, Meaning, Religion: Based on Self-Reference" (1985), Luhmann retoma o tema em termos autopoieticos: sociedades são caso especial de sistemas autorreferentes, que produzem os elementos que relacionam por meio dos elementos que relacionam; e a função da religião "refere-se ao **paradoxo constitutivo** da sociedade como sistema autorreferente". Uma solução possível seria o **encapsulamento do paradoxo** (comportamento contra-adaptativo, preservação de memória, lugar onde o inusitado se torna usual); mas é parte da perspectiva funcional buscar **equivalentes funcionais** e perguntar por que se aceitaria tal solução paradoxal.

- **Base:** [Lido — autor] *Funktion der Religion* (1977; texto alemão integral extraído; leitura por passagens do cap. 1 e das partes sobre contingência e dogmática); "Society, Meaning, Religion" (1985; parte inicial e conclusão). **Ressalva:** parafraseio do alemão e do inglês; a obra precede a virada autopoietica plena, e a função da religião é reformulada em *Die Religion der Gesellschaft* (2000).

Arte: função, código e obra de arte (Die Kunst der Gesellschaft)

Luhmann distingue **função** e **finalidade (Zweck)**: a função é questão de um **observador de segunda ordem** e não orienta a operação, que pode substituí-la por uma finalidade (p.ex., produzir uma obra); a pergunta pela função da arte só se põe porque a realidade gerada pelas operações já existe. A arte inclui no contexto comunicativo da sociedade algo **em princípio incomunicável, a percepção**; ela permite **contornar a linguagem** (forma de acoplamento estrutural entre consciência e comunicação): as obras são compreendidas como **comunicação sem linguagem**, o que obriga a distinguir **informação e ato de comunicar (Mitteilung)**. Quanto ao **código**, Luhmann considera insatisfatórias tanto a distinção *belo/feio* quanto *arte/não arte*, porque o código deveria gerar **programas** que operacionalizem a preferência do sistema; "belo" exprime, se mantido, um juízo sintético sobre **stimmig/unstimmig** (consistente/inconsistente) sob alta complexidade. Nem o artista nem o observador precisam da determinação adicional "codificado", assim como a pesquisa não precisa mencionar verdadeiro/falso a cada passo. No cap. 2, **observação de segunda ordem** é "observação de observações",

que por sua vez é operação de primeira ordem e exige **acoplamentos estruturais** entre as duas ordens.

- **Base:** [Lido — autor] *Die Kunst der Gesellschaft* (texto alemão integral extraído; leitura por passagens dos caps. 1, 2, 4 e 5). **Ressalva:** a formulação do código da arte é matéria de discussão na literatura; cite o trecho e a edição, não apenas a fórmula.

PARTE II — GUNTHER TEUBNER

Autorreferência do direito pós-moderno: quatro características

Em *O direito como sistema autopoietico* (1989, apud Rocha, cap. 1.9): (1) **indeterminação**: o direito não é determinado por autoridades externas, natureza ou revelação, e retira sua validade da própria positividade; (2) **imprevisibilidade**: a segurança jurídica é incompatível com a autorreferência ("existe a certeza de que haverá direito, porém incerteza quanto ao seu conteúdo"); (3) **circularidade** (hierarquia que remete ao nível inferior, "espiral"); (4) **paradoxos** da autorreferência, que bloqueiam decisões e não se suplantam por postura crítica, mas pela constatação da circularidade constitutiva.

- **Base:** [Lido — secundária] Rocha, cap. 1.9 (2013).

Hiperciclo e graus de autonomia jurídica

Teubner: a autonomia do direito desenvolve-se em **três fases**: (1) **direito socialmente difuso** (elementos idênticos aos da comunicação social geral); (2) **direito parcialmente autônomo** (discurso jurídico define seus componentes e os usa operativamente); (3) **direito autopoietico**, quando os componentes se articulam em **hiperciclo** (segundo ciclo de autoprodução que garante as condições do primeiro). Teubner vê nas regras secundárias de Hart um "salto metodológico" rumo ao hiperciclo.

- **Base:** [Lido — secundária] Rocha (2009, 2013); [Lido — autor] *El derecho como sistema autopoietico de la sociedad global* (alusão ao vínculo hipercíclico dos componentes do direito).

Policontextualidade (Polykontextualität)

Noção de **Gotthard Günther**, retomada por Teubner em *Direito, sistema e policontextualidade* (2005) como condição de observação do direito na globalização. Neves: a policontextualidade implica, primeiro, que a diferença sistema/ambiente se desenvolve em diversos âmbitos de comunicação, afirmando-se **pretensões contrapostas de autonomia**, e, segundo, que, como toda diferença se torna "centro do mundo", há **pluralidade de autodescrições** da sociedade e de racionalidades parciais conflitantes (*Transconstitucionalismo*, pp. 23-24, apud Rocha, 2009). Teubner a vincula ao sentido: "o sentido é possível graças à policontextualidade do Direito" (Rocha, 2009).

- **Base:** [Lido — secundária] Rocha (2009); Neves via Rocha. O livro de Teubner está no acervo e foi só parcialmente consultado.

Direito híbrido; redes e híbridos

Hybrid Laws (2002): "híbridos **não** são simples misturas de rede, contrato e organização, mas arranjos sociais com direito próprio", baseados na **reentrada institucionalizada de uma distinção no lado positivo da distinção**; redes híbridas emergem como **desparadoxizadores** em situações de duplo vínculo (*double bind*); trata-se de "constitucionalizar redes privadas de governança". Rocha usa a expressão **Direito híbrido** para o direito "da periferia mundial", citando como exemplos a *lex mercatoria*, a *lex sportiva* e a "Constituição Digital".

- **Base:** [Lido — autor] *Hybrid Laws*; [Lido — secundária] Rocha (2009).

Constitucionalismo social/societal (societal constitutionalism)

Golia e Teubner (2021): **teoria jurídica segundo a qual processos constitucionais não emergem apenas nos sistemas jurídicos de ordens político-estatais, mas também em sistemas jurídicos privados e híbridos de ordens não estatais**; é teoria do **pluralismo jurídico e constitucional**, que revela todo o seu potencial em contextos transnacionais (economia transnacional, esfera digital). Responde à diferenciação funcional: "nenhuma forma de legitimação política [...] pode impor seus princípios fundamentais a sistemas sociais com racionalidade própria". Toma como ponto de partida David Sciulli (constitucionalização de todos os setores sociais como contraestratégia à "jaula de ferro" weberiana). Crítica o **ordoliberalismo** por limitar a expansão do Estado mas não a da economia.

- **Base:** [Lido — autor] Golia e Teubner (2021); Teubner, *Constitucionalismo social: nove variações...* (FGV); [Lido — secundária] Rocha e Costa (2021).

Constituições civis, fragmentação constitucional e constituição econômica

Constituições civis / parciais: constituições de âmbitos sociais autônomos (economia, ciência, esporte, internet). **Fragmentação constitucional:** multiplicação de constituições parciais na sociedade mundial, enquanto Direito e Política seguem nacionais. A **constituição econômica autônoma** "não se esgota nas normas do direito constitucional estatal, mas resulta de uma interação entre autorregulação econômica, conhecimento das ciências econômicas e normatização jurídico-política" (Teubner, *Fragmentos constitucionais*, p. 74, apud Rocha e Costa). O desafio é pensar **acoplamentos estruturais** entre esses fragmentos e uma comunicação constitucional capaz de limitar seu avanço.

- **Base:** [Lido — autor] Golia e Teubner (2021), trechos sobre "civil constitutions"; [Lido — secundária] Rocha e Costa (2021).

Dupla reflexividade e processos constitucionais

Um sistema social está **constitucionalizado** quando desenvolve: funções, arenas e

processos constitucionais. A exigência é de **dupla reflexividade** entre o direito e o **medium** específico do sistema (poder, dinheiro, conhecimento): o direito aplica-se a si mesmo (regras primárias e secundárias à Hart; segundo código constitucional/inconstitucional) e o medium do subsistema desenvolve sua própria reflexividade. Fenômenos de juridificação contêm as premissas da constitucionalização, mas isso não basta.

- **Base:** [Lido — autor] Golia e Teubner (2021), "Processes".

Autolimitação e direito de colisões intersistêmicas

Na sua face normativa, o constitucionalismo societal propõe aumentar a **capacidade de autolimitação** dos sistemas sociais e desenvolver um **meta-direito de colisões intersistêmicas**, modelado por esquemas de direito internacional privado, mas cujas unidades em conflito são subsistemas funcionalmente diferenciados e não Estados.

- **Base:** [Lido — autor] Golia e Teubner (2021), D.I–D.II.

Autopoiese, autonomia e direito reflexivo (Teubner, 1984)

Em "Autopoiesis in Law and Society: A Rejoinder to Blankenburg": **autonomia** do direito é "a organização autorreferencial e autopoietica do sistema jurídico"; o sistema é autônomo se seus elementos (atos jurídicos) são operativamente fechados e se reproduzem recursivamente. A **clausura autorreferencial** reside na **relação circular entre decisões e regras** (Luhmann: "as decisões são juridicamente válidas apenas com base em regras normativas porque as regras só são válidas quando implementadas por decisões"). Essa circularidade **não isola** o direito: o círculo liga-se ao ambiente por **dois canais**, as "**programming decisions**" (premissas fáticas das regras) e os "**cases**" (que transformam atos sociais em atos juridicamente relevantes). Sistemas autopoieticos não interagem diretamente: constroem **modelos internos** do ambiente, avaliados por seu "sucesso operativo". O **formalismo jurídico** é a expressão doutrinária da autorreferência (a *common law* é equivalente funcional); o **direito instrumental/regulatório** falha porque supõe causalidade linear; o **direito reflexivo** (pós-instrumental) deve construir modelos internos que levem em conta a organização autopoietica dos subsistemas regulados. Os sistemas são "**caixas-pretas**" mútuas; estimulam-se, não se dirigem. A **evolução** é produto de variação, seleção e retenção, sem unilinearidade.

- **Base:** [Lido — autor] Teubner (1984), *Law & Society Review* 18(2):291–301.

Colisão de discursos, polycontexturalidade e comitês de ética (Altera pars audiatur)

Contra a institucionalização da racionalidade econômica na prática jurídica, Teubner retoma o "**politeísmo**" da **modernidade** (Weber): o direito está exposto a **conflitos irresolúveis entre discursos socialmente institucionalizados**, o que exclui que subscreva uma das racionalidades em conflito. Propõe testar um novo "**conflito de leis**" em que as **fronteiras territoriais são substituídas por códigos simbólicos**; o **consequencialismo** deve argumentar reconhecendo a colisão de discursos; os **comitês**

de ética (hospitais, ciência, economia) seriam uma **contrainstituição** que introduz orientação policontextual em discursos unidimensionais altamente especializados. Conceitos-chave: colisão de racionalidades, pluralismo jurídico, polycontextualidade.

- **Base:** [Lido — autor] Teubner, *Altera pars audiat: le droit dans la collision des discours* (Droit et Société 35, 1997), resumo e introdução.

Justiça autossubversiva e o décimo segundo camelo (Teubner)

Justicia autosubversiva: ¿fórmula de contingencia o de transcendencia del derecho? pergunta se a teoria social do direito pode contribuir a um conceito viável de justiça. Combinando **autopoiese e desconstrução** (Luhmann e Derrida), propõe (i) **genealogia** da justiça (conexões entre semântica da justiça e estrutura social) e (ii) observação das **paradoxas decisórias** do direito moderno. A justiça é interpretada como **processo de autodescrição do direito que socava o caráter recursivo das operações jurídicas e o força à autotranscendência**, mas se sabota a si mesmo porque, ao realizar-se, cria **nova injustiça** (Michael Kohlhaas, de Kleist). Em *Alienating Justice: On the surplus value of the twelfth camel*, o décimo segundo camelo do cádi "não é símbolo de outra coisa, ele próprio realiza operações simbólicas do direito": a **autorreferência localizada do sistema jurídico** que termina no jogo dos paradoxos. Em *"And God Laughed..."* (indeterminação, autorreferência e paradoxo): indeterminação é "não suscetibilidade a controle externo"; não há **ponto arquimediano** para observar o direito, que "não é determinado por autoridades externas, nem pela autoridade de textos, nem pelo poder terreno, nem pelo direito natural, nem pela revelação divina", mas se determina autorreferencialmente "apoando-se na contingência de sua própria positividade".

- **Base:** [Lido — autor] Teubner, *Justicia autosubversiva* (resumo e introdução); *Alienating Justice* (introdução); *And God Laughed...* (introdução).

O direito como sujeito epistêmico (How the Law Thinks)

El derecho como sujeto epistémico: hacia una epistemología constructivista del derecho (trad. de *How the Law Thinks*, *Law & Society Review* 23, 1989, com acréscimos de "Die Episteme des Rechts"): defende que o direito **constrói realidades sociojurídicas** segundo sua própria autonomia epistêmica (a autopoiese "insiste na autonomia epistêmica de uma multiplicidade de discursos sociais" e "descentraliza o sujeito"). Insere-se na crítica de que a teoria do direito autopoietica seria "Galimatazo" (*Jabberwocky*).

- **Base:** [Lido — autor, abertura e nota do tradutor] Teubner (1989); desenvolvimento integral [não lido].

Efeito horizontal dos direitos fundamentais em direito autônomo da internet

Karavas e Teubner ("www.CompanyNameSucks.com"): a **eficácia horizontal** (*Drittwirkung*) dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, tradicionalmente formulada como transposição da constituição política à sociedade, é **inadequada** quando o litígio se dá em **ordens privadas autônomas** (p.ex., painéis da ICANN/UDRP), onde o direito aplicável não é o do Estado. O caso *oil-of-elf.de*

(Greenpeace × TotalFinaElf) é usado para mostrar que o resultado pode diferir conforme o fórum. Teorias "multipolares" ou "triangulares" dos direitos fundamentais são criticadas por partirem da perspectiva estreita do direito público.

- **Base:** [Lido — autor] Karavas e Teubner (2005), introdução e nota 13.
- Ver o verbete *Epistemes canibalizadas* (*Cannibalizing Epistemes*, lido integralmente), mais adiante nesta Parte.

Quebra de quadros (Breaking Frames) e direito global heterárquico (2002)

Teubner sustenta que a globalização econômica implica a **autodesconstrução da hierarquia de normas**: o pluralismo jurídico deixa de ser questão só da sociologia do direito e se torna desafio para a prática jurídica. Tradicionalmente, a produção normativa dos "regimes privados" foi subordinada ao quadro hierárquico da constituição nacional; quando esse quadro se rompe, o novo quadro "só pode ser **heterárquico**". A *lex mercatoria* é o caso paradigmático, e a origem do direito global não estatal é descrita como "**as if**": ficção jurídica de operações recursivas passadas.

- **Base:** [Lido — autor] Teubner (2002), *European Journal of Social Theory* 5.

Público/privado, autonomias sociais e "constitucionalização" do direito privado (State Policies in Private Law?)

No comentário a Hanoch Dagan, Teubner sustenta que o critério interno/externo de Dagan já **dissolve** a dicotomia público/privado que ele pretende conservar, e propõe substituí-la pela **policontextualidade** (termo de Gotthard Günther): a fragmentação da sociedade exige "uma multiplicidade de perspectivas de autodescrição". O direito privado deve ser simultaneamente **despolitizado** e **deseconomizado**, afastando-se tanto do "setor público" (política institucionalizada) quanto do "setor privado" (ação econômica racional), e tornar-se responsivo às normatividades próprias de intimidade, saúde, educação, ciência, religião, arte e mídia. Sua tarefa é "**constitucionalizar espaços de autonomia social, não apenas individual**". O par público/privado sofre uma **Aufhebung**: a) a dualidade simples é destruída e reconstruída como pluralidade de perspectivas; b) sobrevive, num sentido restrito, como diferença entre racionalidade política e econômica (apenas duas entre muitas); c) reaparece **dentro de cada contextura** como a diferença precária entre **responsabilidade social** (o "público" = normatividade intrínseca da instituição) e **busca do interesse de atores** (o "privado"). Exemplos: responsabilidade do perito perante terceiros (protege a integridade da perícia como instituição social); impedimento de fianças bancárias por familiares do devedor (protege a comunicação intrafamiliar contra a racionalidade econômica); boa-fé como referência às *idées directrices* de instituições sociais; direitos fundamentais nas relações privadas como proteção contra "processos sociais anônimos", e não transposição vertical Estado-cidadão.

- **Base:** [Lido — autor] Teubner, *State Policies in Private Law? Comment on Hanoch Dagan* (texto integral). Esse texto, pelo teor, corresponde ao texto citado em verbete anterior como "dicotomia público/privado"; confira o título exato da publicação antes de citar.

Superação da dicotomia público/privado: policontextualidade

Teubner propõe substituir a dicotomia **público/privado** pela **policontextualidade**: o direito privado deve "**despolitizar**" e "**desmonetizar**" e **constitucionalizar** espaços de autonomia social (intimidade, saúde, educação, ciência, religião, arte, mídia), protegendo-os das tendências expansionistas do código político e do econômico.

- **Base:** [Lido — autor] Teubner, *The private/public dichotomy: after the critique?* (texto lido por passagens).

Entrevista "A lei em tempos de globalização" (2009)

Em entrevista (*Il Manifesto*, 2009), Teubner descreve o direito global como formado por **diferenciação horizontal/setorial** (*lex mercatoria, lex digitalis*), com movimento "**da unidade à compatibilidade**" entre fragmentos; fala em **constituições dos setores sociais**; afirma que o constitucionalismo contém as tendências expansionistas por **autolimitação** e rejeita a imagem de um "novo feudalismo".

- **Base:** [Lido — autor] Teubner (2009), entrevista. **Ressalva:** gênero de entrevista; use os textos acadêmicos para citações literais.

Grupo de empresas como unitas multiplex e organização como sistema de decisões

Em "*Unitas Multiplex*" (trad. port., *Direito GV*, 2005), Teubner aplica a autopoiese à dogmática do **grupo de empresas**: as teorias econômicas (custos de transação) e políticas (governo privado) da empresa são reorientadas para a **rede pluriempresarial**, forma híbrida entre **mercado e hierarquia**; a pergunta jurídica central é a da constituição de uma organização "estruturada numa *unitas multiplex*". As **organizações** não são meros contratos reforçados, mas **sistemas autopoieticos cujos elementos são decisões** (citando Luhmann: sistemas "que produzem, elas próprias, as decisões nas quais se baseiam"); a rede contratual regula as relações **externas** e a organização se reproduz pela ligação circular de decisões. A **autonomia** das empresas agrupadas diante do vértice gera **autorreferencialidade** (o processo passa a observar-se e a regular-se por essa auto-observação), vantagem evolutiva diante de hierarquias centralizadas ou do puro mercado. Teubner admite que o direito desempenha aí papel modesto, dado o deslocamento do **planejamento** para a **evolução** e da **regulação** para a **autonomia**.

- **Base:** [Lido — autor] Teubner (2005), *Direito GV* 1(2), p. 77-110 (leitura por passagens).

A pessoa jurídica como autodescrição (Enterprise Corporatism, 1988)

A "essência" da pessoa jurídica deve ser redescoberta pela **autonomia organizacional**, e não pelo consentimento dos envolvidos. A pessoa jurídica assenta num **sistema social autopoietico** de comunicações/ações que se reproduz; a personificação é passo decisivo para o **fechamento operacional** e, ao mesmo tempo, para nova abertura ao ambiente (sistema autopoietico de **segunda ordem**). O **ator coletivo** surge da **autodescrição** do

sistema de ação: é "fictício" (não idêntico à organização real, só à semântica de sua autodescrição) e "real" (a ficção adquire efeito estrutural e orienta ações), de modo que não é nem a ficção pura de Savigny nem a pessoa real de Gierke, ou é ambas. A autonomia autopoietica abre perspectivas de controle econômico e político e de **responsabilidade social** da empresa.

- **Base:** [Lido — autor] Teubner (1988), *American Journal of Comparative Law* 36(1), p. 130-155 (passagens).

Epistemes canibalizadas: direitos fundamentais como contrainstituições e saberes tradicionais (Cannibalizing Epistemes, 2008)

Teubner e Fischer-Lescano partem dos casos **Neem**, **açafrão** (*turmeric*) e **ayahuasca** para mostrar que o enquadramento da questão em **propriedade intelectual** (a "novidade" da invenção) desvirtua o conflito: o problema a regular é "como proteger a geração do conhecimento tradicional como tal". A metáfora do título tem **duplo sentido**: canibalização **do** conhecimento e **pelo** conhecimento. As "hiperestruturas" da sociedade global (sistemas funcionais, organizações formais, redes, comunidades epistêmicas) arrancam estoques de saber de seu contexto vital; a ciência, por exemplo, ao exigir domínio público e verificabilidade controlada, destrói estruturas de propriedade comunal e esferas de confidencialidade religiosa. A fragmentação do direito internacional (OMC, FAO, OMPI etc.) agrava o quadro: os próprios **regimes regulatórios** também instrumentalizam o saber periférico, num "*effet pervers*". Os autores inscrevem o conflito, com remissão a **Marcelo Neves** (*Verfassung und Positivität des Rechts in der peripheren Moderne*, 1992), numa oposição básica entre **culturas periféricas e centros funcionalmente diferenciados**. **Proposta**: a fórmula é a "**autorrestrrição imposta de fora**" (*externally enforced self-restriction*) dos sistemas expansivos. Retomando a teoria sociológica dos direitos fundamentais de Luhmann (*Grundrechte als Institution*), os direitos fundamentais são lidos **não** como direitos individuais judicialmente protegidos contra o Estado, mas como **contrainstituições sociais** que operam **dentro** dos subsistemas e restringem sua expansão a partir de dentro, assegurando a **autonomia de esferas sociais** contra tendências usurpadoras (historicamente a política; hoje economia, ciência, tecnologia). A teoria deve ser ajustada em duas direções: (a) **eficácia horizontal** (atores privados como universidades, museus e empresas); (b) **direitos fundamentais transindividuais**, que se atribuem a **processos comunicativos impessoais**, e não só a indivíduos ou coletivos personificados: o destinatário é "o próprio saber tradicional" e a atribuição a entidades é questão de **subjetivação contingente**, não de ontologia. **Reentrada e risco colonial**: o "**reingresso do extrínseco no intrínseco**" exige que instituições modernas reconstruam internamente os interesses de culturas indígenas, o que lembra o **direito colonial** britânico (incorporação seletiva do "direito costumeiro", sob o princípio da "repugnância"), que os autores tratam como **ficção** criada pela administração colonial. Mesmo assim, concluem que não há como evitar reconstruir fatores extrínsecos em definições intrínsecas, sob pena de o protesto externo "ricochetear" sem efeito. Daí o **direito híbrido** (compromisso entre identidades culturais regionais e mecanismos modernos de proteção, inclusive sanções e nulidades) e uma **colisão de normas "fictícia"**: como não existe contraparte moderna para o direito costumeiro, instituições transnacionais devem desenvolver normas próprias de autorrestrrição que remetam a

construtos normativos das sociedades tradicionais, por meio de "**mal-entendido produtivo**" e com reserva de ordem pública. A proteção deve ser **procedimentalizada**: direitos de discurso que garantam as condições de possibilidade de uma episteme autônoma, **não** apenas reservas culturais estáticas. O conceito de **comunidade** deve refletir a contingência na formação de grupos epistêmicos; os autores citam a definição brasileira de comunidades tradicionais, que inclui descendentes de **comunidades quilombolas**, como "grupo humano diferenciado por suas condições culturais, organizado tradicionalmente por gerações sucessivas, com costumes próprios e que preserva suas instituições sociais e econômicas".

- **Base:** [Lido — autor] Teubner e Fischer-Lescano (2008), em Graber (org.), *Traditional Cultural Expressions in a Digital Environment* (texto integral). **Uso:** pertinente à tese por ligar direitos fundamentais horizontais, periferia (Neves) e comunidades quilombolas; a ponte para raça e racismo é construção sua, não argumento dos autores, que tratam de saber tradicional e povos indígenas. **Cuidado com a última citação:** no texto ela vem em inglês, traduzindo a definição legal brasileira; confira o texto normativo original antes de citar.

PARTE III — MARCELO NEVES

Constitucionalização simbólica

Hipertrofia da função político-simbólica do texto constitucional em detrimento de sua **eficácia normativo-jurídica**. Problema típico da **modernidade periférica**: convivência de **supercomplexidade social** com **falta de autonomia operacional do sistema jurídico**. O livro distingue o **sentido negativo** (insuficiente concretização normativo-jurídica generalizada do texto constitucional) e o **sentido positivo** (função político-ideológica da atividade constituinte e do texto), e os **tipos**: Constituição como **álibi**; relação com o modelo classificatório de Loewenstein; "Constituição simbólica *versus* Constituição ritualista"; normas programáticas. Conclui com a experiência brasileira.

- **Base:** [Lido — autor] *A Constitucionalização Simbólica* (1994), Introdução e sumário.

Legislação simbólica

Tipologia que consta do sumário do livro: **confirmação de valores sociais**, **legislação-álibi** e **legislação como fórmula de compromisso dilatatório**; o livro distingue *política simbólica*, *direito simbólico* e *rituais e mitos políticos*, e separa **eficácia** (concretização normativa do texto) de **efetividade** (realização da finalidade da lei) e de **efeitos indiretos e latentes**.

- **Base:** [Sumário e Lido — autor] *A Constitucionalização Simbólica*, cap. 1.

Alopoiese do direito

"Derivado etimologicamente do grego *alle* ('um outro, diferente') + *poiesis* (produção, criação), o termo designa a **(re)produção do sistema por critérios, programas e códigos do seu meio ambiente**. O respectivo sistema é determinado por injunções diretas do mundo exterior, perdendo em significado a própria diferença entre sistema e meio ambiente" (Neves, 1994). Só há alopoiese quando ocorre uma **assimetria externa ao nível da orientação normativa**: o direito autopoietico é "normativamente simétrico e cognitivamente assimétrico". O bloqueio alopoiético é incompatível com a abertura cognitiva. Neves sustenta que a determinação alopoiética "prevalece na maior parte da sociedade moderna (mundial)"; a constitucionalização simbólica é **"sobreposição do sistema político ao direito"**.

- **Base:** [Lido — autor] *A Constitucionalização Simbólica*, cap. 3.
- **Acréscimo (2015):** Neves registra que Luhmann, em *Das Recht der Gesellschaft* (1993, p. 810 da paginação original citada por Neves), **refere-se à constitucionalização simbólica como alopoiese do direito**, "sem apresentar restrições". Na periferia, há alopoiese "por força da prevalência de outros códigos de preferência sobre o código lícito/ilícito": a **"hipertrofia imperial do código econômico 'ter/não ter'"** fortalece o abismo de rendimentos e promove privilégios e "exclusões" contrárias ao direito; "formas difusas de poder privado e redes de nepotismo sobrepõem-se ao código jurídico, corrompendo o direito e heteronomizando-lhe a reprodução operativa". (Note a convergência com a observação de Luhmann sobre a **corrupção** do direito sem acoplamentos estruturais.)
- **Base (acréscimo):** [Lido — autor] Neves (2015), seções 2–3.

Subintegração/sobreintegração (1994) e subinclusão/sobreinclusão (2015)

Em *A Constitucionalização Simbólica* (1994): "a subintegração significa dependência dos critérios do sistema (político, econômico, jurídico etc.) sem acesso a suas prestações. A sobreintegração implica acesso aos benefícios do sistema sem dependência de suas regras e critérios." Nasce da **"heterogeneidade estrutural"** (sobrepor-se de códigos e critérios/programas entre os subsistemas e no interior deles), que enfraquece ou impossibilita seu funcionamento "generalizadamente incluyente"; "a marginalidade ou exclusão é, a rigor, um problema de subintegração". Essas relações atravessam os sistemas político-jurídico, econômico, educacional e de saúde e **descaracterizam** os sistemas como autopoieticos. No Brasil, Neves as associa à administração "politizada": por "baixo" (subintegrados, "manipuláveis por concessões"), por "cima" (sobreintegrados, que bloqueiam a administração).

Em "Os Estados no centro e os Estados na periferia" (*Revista de Informação Legislativa*, n. 206, abr./jun. 2015, nota 27): Neves **"distancia-se da terminologia 'subintegração/sobreintegração'"** (citando Müller, 1997), para "aproximar-se do uso teórico-sistêmico de Luhmann e evitar mal-entendidos", e passa a falar em **subinclusão/sobreinclusão**: "o problema, contudo, continua sendo o mesmo". Definida a inclusão como **"acesso" e "dependência"** aos sistemas sociais (Luhmann, 1981b, p.

25), **falta uma das duas dimensões**. Os **subincluídos** "não têm acesso aos benefícios do ordenamento jurídico estatal, mas dependem de suas prescrições impositivas"; no sistema jurídico são integrados "em regra, como **devedores, indiciados, denunciados, réus, condenados**, etc., **não como detentores de direitos, credores ou autores**"; o problema é especialmente agudo no plano constitucional: as ofensas aos direitos fundamentais dos estratos subalternos ocorrem sobretudo na atividade repressiva do aparelho estatal (violência policial ilegal). Os **sobreincluídos** têm uma postura "eminentemente instrumental" frente à ordem jurídica: "usam, desusam ou abusam dela", conforme seus interesses particularistas; o direito não é horizonte do seu agir, mas "meio de consecução de seus objetivos econômicos, políticos e relacionais". Logo, se se insistir no termo "exclusão", "não apenas os subincluídos estariam 'excluídos', mas também os sobreincluídos: estes estariam 'acima' do direito; aqueles, 'abaixo'". Ninguém é "absolutamente" subincluído ou sobreincluído: as posições dependem de constelações concretas. Consequência: **inexistência de cidadania como mecanismo de inclusão político-jurídica**.

- **Base:** [Lido — autor] *A Constitucionalização Simbólica* (1994, caps. 3–4, citação normalizada do OCR); *Os Estados no centro e os Estados na periferia* (2015, seção 3 e nota 27).
- **Em relação à skill ~~teoria-dos-sistemas-aplicada~~:** a skill (versão original) chamava os dois grupos de "sobreintegrados". O primeiro grupo é o **subintegrado/subincluído**. A skill foi corrigida nesta rodada e registra também a mudança terminológica de 2015.

Modernidade periférica e modernidade central

Modernidade central: o problema do Estado Democrático de Direito reside em "limites à heterorreferência"; **modernidade periférica:** em "obstáculos à autorreferência" (*Entre Têmis e Leviatã*, cap. V, sumário). A periferia é caracterizada pela ausência de autonomia operacional do direito e de esfera pública suficientemente diferenciada.

- **Base:** [Sumário e Lido — autor] *Entre Têmis e Leviatã*, cap. V.
- **Acréscimo (2015):** Neves parte do pressuposto de que a sociedade moderna é **sociedade mundial** (contexto comunicacional unitário, diferenciado primariamente em subsistemas) e de que os **Estados** são uma diferenciação **segmentária secundária** (organizações territoriais), de modo que "não cabe falar de 'sociedade brasileira'"; o Brasil como formação político-jurídica é "decorrência da expansão da sociedade mundial". Na modernidade central, o Estado Democrático de Direito tem problema de **heterorreferência** (dar resposta às exigências dos demais sistemas e construir relação adequada entre política e direito); na periferia, os obstáculos são de **autorreferência**. No Estado de Direito, "a Constituição **reingressa no interior do sistema político** como mecanismo que viabiliza a inserção do código lícito/ilícito **como segundo código da política**", o que "imuniza" a política contra pressões particularistas concretas. O artigo discute também o paradoxo de uma "**periferização do centro**".

- **Base (acrécimo):** [Lido — autor] Neves (2015), seções 1–4 (amostragem ampla).

Estado Democrático de Direito: procedimento e dissenso

Neves confronta a **teoria dos sistemas** (positividade, diferenciação entre direito e poder político, **Constituição como acoplamento estrutural**) e a **teoria do discurso** (Habermas: autonomia do direito fundada no procedimento racional) e propõe uma releitura: "os procedimentos servem, discursiva e funcionalmente, à **intermediação do dissenso conteudístico**"; a modernidade exige "a absorção do dissenso conteudístico através do **consenso procedimental**". Discute ainda: soberania do Estado e do povo; igualdade e heterogeneidade; **cidadania como mecanismo de inclusão**; pluralidade e circularidade de procedimentos. Considera o modelo habermasiano, baseado primacialmente na intersubjetividade, "insuficiente em face da complexidade do mundo social contemporâneo", sem desconsiderar sua contribuição sobre o mundo da vida.

- **Base:** [Lido — autor] *Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil* (tradução da edição alemã, Nomos, 2000), caps. III–IV.

Transconstitucionalismo e "pontes de transição"

Neves (2009) propõe a expressão "**pontes de transição**" entre discursos e racionalidades parciais (apud Alves e Pilau Sobrinho) e a formulação citada de policontextualidade (apud Rocha).

- **Base:** [Lido — secundária] Alves e Pilau Sobrinho (2016); Rocha (2009). **O livro não pôde ser lido** (PDF sem camada de texto).

PARTE IV — QUADRO COMPARATIVO

Conceito	Luhmann	Teubner	Neves	Rocha
Direito e autonomia	Autopoiese: clausura operativa, abertura cognitiva	Hiperciclo: 3 fases de autonomia	Alopoiese quando sistema é determinado por códigos do ambiente	Autopoiese como repetição e diferença simultâneas
Constituição	Acoplamento estrutural direito/política	Constituições civis e fragmentos	Constitucionalização simbólica ; vínculo estrutural	3ª fase do constitucionalismo (social)
Inclusão	Acesso e dependência às prestações	Crítica à expansão da economia sobre outras esferas	Subintegração/sobreintegração (1994); subinclusão/sobreinclusão (2015)	Risco e distribuição de riscos; democracia

Pluralidade	Sociedade mundial, diferenciação funcional	Policontextualidade	Dissenso e consenso procedimental	Observação policontextural
Normatividade	Descrição funcional	Proposições: colisões intersistêmicas, autolimitação	Diagnóstico crítico da modernidade periférica	Invenção democrática (Lefort)

PARTE V — LEONEL SEVERO ROCHA

Nesta parte, cada verbete reúne a formulação de Rocha e indica onde ela aparece. **Em Rocha, o "sentido do direito" é tratado como problema de observação: o direito só pode ser compreendido por uma teoria da sociedade, e esta por uma matriz pragmático-sistêmica.**

Matriz pragmático-sistêmica e as três matrizes jurídicas

Rocha reúne a teoria jurídica contemporânea em **três matrizes epistemológicas**, segundo o nível semiótico dominante (Carnap: sintaxe, semântica, pragmática; Warat):

	Analítica	Hermenêutica	Pragmático-sistêmica
Nível semiótico	Sintaxe	Semântica	Pragmática (redefinida pela teoria sistêmica)
Autores	Kelsen, Bobbio	Hart, Dworkin	Luhmann
Sistema	Fechado	Aberto	Complexo
Observação	Normas	Operador	Organização-decisão
Dimensões	Temporal	Social	Prática

"A diferença está na ênfase na **Organização** em lugar do sujeito atomizado" (Rocha, 2013). A matriz pragmático-sistêmica analisa "simultaneamente os três níveis da semiótica, com predominância do nível pragmático e suas conexões com o social" e tem a vantagem de "romper com o psicologismo da versão pragmática tradicional". A **tese central**: "a teoria do Direito depende, na atualidade, de uma teoria da sociedade: pragmático-sistêmica" (1994; 2013).

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (2013), "Epistemologia do Direito: revisitando as três matrizes jurídicas"; cap. 1 de Rocha, Schwartz e Clam; "Da teoria do direito à teoria da sociedade" (1994).

Matrizes teórico-políticas (classificação anterior)

Na versão anterior da tipologia, Rocha distinguia **cinco matrizes**: **(A) neopositivista** (Kelsen, Bobbio); **(B) pragmática** (Wittgenstein; Hart); **(C) sistêmica** (Parsons; Luhmann); **(D) histórica** (Popper, Bachelard; "crítica do direito": marxista e "desconstrutivista"); **(E) pragmático-formal** (Habermas, Lefort, Höffe), "em construção". Em 2013, a tipologia é reorganizada em três matrizes, e a terceira passa a ser "ao mesmo tempo histórica e social".

- **Base:** [Lido — autor] "Matrizes teórico-políticas da teoria jurídica contemporânea"; Rocha (2013).
- **Nota:** o texto anterior contém, além do quadro conceitual, polêmicas datadas (p.ex., contra o "direito alternativo"); cite-o como documento de época.

Estilo científico e campo de racionalidade

Rocha agrupa teorias segundo o **campo de racionalidade** ou **estilo científico** em que se inserem, ligando a epistemologia de **Kuhn** ao conceito de **instituição imaginária da sociedade** de **Castoriadis**. A filosofia é "parâmetro crítico" desses estilos: "incumbe à filosofia questionar a legitimidade teórico-política dos saberes a partir da democracia". A teoria de Luhmann configura "um novo estilo científico mais apto à compreensão das atuais sociedades complexas".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (2013); "Da teoria do direito à teoria da sociedade".

Semiótica jurídica e "crise da semiótica"

A semiótica (Saussure, Peirce, Carnap) renovou a teoria jurídica, mas "exagerou o papel da definição a priori dos signos": "o sentido pleno do Direito independe de suas indeterminações *a priori*"; é complementado pelo contexto e pelas estruturas latentes". A crítica ideológica que apenas denuncia lacunas e ambiguidades "eclipsou-se junto com o objeto criticado". A saída é uma **semiótica da comunicação** fundada em matrizes cognitivo-construtivistas. A dogmática, por sua vez, "ainda continua ligada ao paradigma da linguagem" e acentua a **resposta** em vez da **pergunta** (Rocha, 2011).

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (2009, "Interpretação jurídica..."; 2011, *Sequência* 62; 2013).

Teoria da sociedade como condição da teoria do direito

Em 1994, Rocha afirma que "somente uma nova *teoria da sociedade* pode nos ajudar na reconstrução da teoria jurídica contemporânea", inicialmente adotando a matriz da teoria da sociedade (**Luhmann–De Giorgi, 1992**) em substituição a teses da teoria da ação comunicativa. A teoria da sociedade permite ligar "os aspectos externos e internos, a práxis e a teoria", e é decisiva para a **legitimação** da teoria jurídica.

- **Base:** [Lido — autor] "Da teoria do direito à teoria da sociedade" (1994).

Forma de sociedade (Lefort) e invenção democrática

Rocha concilia a categoria **forma de sociedade** (Claude Lefort), com sua *mise en sens* e *mise en scène*, e a teoria luhmanniana. A **diferenciação funcional** seria a "forma" da sociedade construída na Europa ocidental. A **democracia** é "o lugar da indeterminação e da invenção"; "não existe democracia com *verdade*"; o poder torna-se "lugar vazio" e a legitimidade, um direito conquistado todos os dias; o totalitarismo é o "desejo de reunificação" da sociedade em uma fala única. O **risco** de Luhmann e De Giorgi aproxima-se, em sentido político, da **invenção democrática** de Lefort: "a invenção democrática é a possibilidade da tomada de decisões sempre diferentes, inserindo a

sociedade no paradoxo comunicativo do risco".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (cap. 1.1, 2013); "Em defesa da teoria do direito"; "Da teoria do direito à teoria da sociedade"; "Epistemologia do Direito" (2013).

Cultura política

Rocha propõe uma **nova cultura política** como lugar de "reflexão e criação de mecanismos capazes de inventar uma nova visão de mundo", entre a crítica da razão sintático-semântica da modernidade e a crítica irracionalista da pós-modernidade, e que permita "a irrupção de uma sociedade não totalitária". A crítica jurídica que subestima o direito seria, nessa leitura, **antidemocrática**: o direito é "espaço decisório de conflitos", com especificidade simbólica que não se reduz à lei nem a reflexo do poder.

- **Base:** [Lido — autor] "Em defesa da teoria do direito"; Rocha (2013).

Diferença versus consenso; teoria pós-moderna

Contra Habermas, Rocha afirma que, em Luhmann, "o sentido da sociedade é a **produção da diferença**, não o consenso": é uma teoria que "acentua não a racionalidade, não o consenso, não a identidade, mas a produção da diferença, da fragmentação, da singularidade", uma "teoria crítica" que, "na falta de outro nome, pode ser chamada de **pós-moderna**" (nota 41: Luhmann se julga sociólogo da modernidade).

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (cap. 1.6, 2013; 2007; 2009).

Direito positivo como metadecisão; dogmática e tempo

O direito moderno é positivo, "construído por decisões". A **dogmática jurídica** "procura estabelecer a priori as respostas aos problemas, elaborando um controle das decisões e, conseqüentemente, do tempo": é "pensamento estabelecido no passado que tem a pretensão de controlar o futuro", uma forma de **negação do tempo** (Rocha, 2004, apud Rocha e Menna Barreto). O Direito medieval, jusnaturalista, era "atemporal"; a modernidade enfrenta o **problema do controle das decisões**.

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (cap. 1.1–1.2, 2013); [Lido — secundária] Rocha e Menna Barreto.

Paradoxo e autopoiese em Rocha

Rocha explica a autopoiese por meio do paradoxo: "o sistema autopoietico é simultaneamente fechado e aberto, ou seja, é um sistema que **sincroniza a repetição e a diferença**, tendo que equacionar no seu interior esse paradoxo que os operadores do Direito vão usar como critério para tomar decisões". "Autopoiese não é sinônimo de sistema fechado." É preciso "livrar-se das amarras da lógica clássica" do terceiro excluído. O sistema "reproduz de forma condicional os seus elementos diferenciando-se de suas conseqüências cognitivas". A sociedade contemporânea tem estrutura paradoxal: "amplia-se a justiça e a injustiça, o Direito e o não Direito, a segurança e a insegurança"; "nunca a sociedade foi tão estável e nunca tão instável".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (cap. 1.9–1.10, 2013; 1994; 2007).

Produção autopoietica do sentido do direito

Em 2009, Rocha percorre quatro "observações" da autopoiese: **Maturana** (sentido como produto de distinções; observador, organização, estrutura), **Luhmann** (substituição da vida pela **comunicação** como unidade autorreferencial; sentido como produto das operações), **Teubner** (hiperciclo; policontextualidade) e **Jean Clam** (autopoiese como **epistemológica**; o **paradoxo** como "gênese do sistema"; o sentido como duplo processo: relações diferenciais que impedem identificação unívoca e realização de um mundo atual). Conclui que a **policontextualidade** "é a forma contemporânea de encaminhar a problemática do sentido do Direito" e que a matriz pragmático-sistêmica fornece instrumental para superar os obstáculos epistemológicos da sociologia jurídica do século XXI.

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (2009), *Direitos Culturais* 4(7).

Observação policontextural (Direito reflexivo e policontextualidade)

Rocha usa "observação policontextural" para designar uma observação que não se prende a uma única distinção: "abrindo-as para uma observação policontextural, ainda não alcançada pela dogmática jurídica" (as questões tradicionais da Teoria do Direito). Sua linha de pesquisa na Unisinos chama-se **Direito Reflexivo e Policontextualidade** (CNPq). A policontextualidade contrasta com o moncontextualismo da dogmática.

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (2009; 2011).

Hipercomplexidade, transnacionalização e forma de sociedade transnacionalizada

Hipercomplexidade: "a possibilidade de recorrer-se a diferentes sistemas para o enfrentamento de questões específicas"; as decisões "não dependem somente dos indivíduos, mas das organizações". **Transnacionalização:** "a união de dois polos espaciais inconciliáveis na lógica tradicional: o local e o universal", sem síntese dialética, mas como "simultaneidade entre a presença e a ausência, que somente é possível devido à sua impossibilidade", paradoxo constitutivo da nova forma de sociedade que convida "a reinventar, uma vez mais, o político e o Direito". O Estado "deixou de ser o fundamento único de validade do poder e da lei".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (cap. 1.10, 2013; 2009).

Programação condicional e finalística na crise do Estado

A programação condicional foi a forma de a dogmática **racionalizar decisões do direito estatal**. Quando o Estado deixa de ser programador central, o Judiciário passa a recorrer a fundamentações extraestatais e a **programação finalística**. O sistema do direito permanece "operativamente fechado e cognitivamente aberto": deve "estabilizar-se como direito, sem deixar-se manipular pela política" (1994).

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (cap. 1.10, 2013; 1994).

Risco, complexidade e democracia (com Luhmann e De Giorgi)

Em "Direito, complexidade e risco" (1994): complexidade como "unidade de uma multiplicidade" e risco como "evento generalizado da comunicação", "reflexão sobre as possibilidades de decisão", oposto a **perigo** (De Giorgi). A **democracia** é "estrutura decisional da política altamente precária" e muito evolutiva: "quanto maior a possibilidade de escolha, mais alto é o risco"; o problema democrático é **a distribuição dos riscos, não a distribuição de bens**. O limite às possibilidades da democracia deriva das **formas de acoplamento estrutural entre os sistemas**. Ademais, a "sociedade de risco" torna ultrapassada a sociologia clássica da segurança social ou do conflito de classes e "utópica a teoria da ação comunicativa livre e sem amarras".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (1994); "Da teoria do direito à teoria da sociedade".

Confiança sistêmica e contrato eletrônico

Com Menna Barreto: a **confiança** é "um mecanismo que possibilita a construção do social" e "uma forma que possibilita o controle do tempo"; a **confiança sistêmica** depende dos meios simbolicamente generalizados (aqui, verdade e dinheiro). O **contrato** é, na 1ª fase de Luhmann, expectativa normativa institucionalizada; na fase autopoietica, com Dutra, "acoplamento entre estruturas do Direito e da Economia". A dogmática é insuficiente porque "o contrato eletrônico possui estruturas cambiantes que praticamente impossibilitam sua plena positivação".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha e Menna Barreto, "Confiança e ciberespaço..."

Duas fases de Luhmann (pré-autopoietica e autopoietica)

Rocha e seus coautores periodizam Luhmann em **(1) fase funcional-estrutural** (anos 1960 a meados de 80, influência de Parsons; *Sociologia do Direito, Vertrauen, Legitimation durch Verfahren*) e **(2) fase autopoietica** (*Soziale Systeme*, 1984 em diante), na qual se "rompe com o funcionalismo (input/output) parsoniano". A segunda fase é, para Rocha, a que permite tematizar **risco e paradoxo**.

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (2007, 2009); Rocha e Menna Barreto, nota 2.

As três fases do constitucionalismo e o constitucionalismo social

Com Bernardo Costa (2021): o constitucionalismo passa por **três fases: (1) separação dos poderes** (matriz analítica); **(2) garantia de direitos** (hermenêutica); **(3) constitucionalismo social** (pragmático-sistêmica). O **constitucionalismo social** é "uma teoria constitucional apta a observar e buscar alternativas de solução aos problemas constitucionais globais", com base em Luhmann (Constituição como acoplamento) e Teubner (fragmentação constitucional). Canotilho, segundo os autores, sustenta a observação pela matriz pragmático-sistêmica no fenômeno que denomina **interconstitucionalidade**.

- **Base:** [Lido — autor] Rocha e Costa (2021), cap. 1 de *O futuro da Constituição*.

Direito como observação da comunicação; organização judiciária

"O Poder Judiciário pode ser visto como uma organização voltada à consecução das decisões do sistema do Direito", encarregada de "tomar decisões coletivas a partir da programação e do código dos sistemas"; "a produção do diferente em cada processo de tomada de decisões gera o tempo"; quando a diferenciação ocorre numa **metaobservação**, "surtem paradoxos que constituem a efetiva matriz da história".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (2007; 2009; 2013).

Semiologia política, enunciação e "ruptura teoria/práxis" (fase crítica, 1982–1989)

Nos textos iniciais, Rocha trabalha com **semiologia política**: o discurso "deixa de ser visto como mera representação" e passa a ser analisado "a partir de sua especificidade concreta e materialização nas relações sociais que o instituem". A **enunciação** "dinamiza e recoloca o enunciado no seio das relações de poder co-constitutivas das instituições sociais", tornando impossível a **metalinguagem** e a denotação pura como ideal de ciência. Em "Crítica do direito e práxis social" (1982), analisa a "fala da OAB" e sustenta que a crítica só é eficaz quando atinge **ao mesmo tempo a teoria e a práxis dominantes**, e que o **discurso da soberania** tem função positiva (dominação explícita) e negativa (ocultação de outras formas de dominação, ao tratar a dominação como problema "exclusivamente jurídico"); diagnostica a **"ruptura teoria/práxis"** do positivismo liberal brasileiro, que sustenta uma **"concepção juricista do poder"** (todo poder é legal; se legal é racional; se racional é legítimo). Em "Escritos sobre a investigação jurídica" (1983): a epistemologia é "tradicionalmente uma atitude autoritária" e deve passar de "crítica exterior do objeto a objeto da crítica"; a neutralidade axiológica (Weber) é "impossível"; o direito, "devido à sua proximidade com o poder, tem sido entre os saberes o mais prisioneiro".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (1982), "Crítica do direito e práxis social"; (1983), "Escritos sobre a investigação jurídica".
- **Nota:** esses textos pertencem a uma fase anterior à adoção da matriz pragmático-sistêmica e empregam vocabulário psicanalítico e marxista que o próprio Rocha depois reorganiza; cite-os como documentos de época.

O sentido político do direito: crítica a Kelsen e "poder = lei" (1984)

Em "O sentido político da teoria pura do direito", Rocha critica a leitura brasileira de Kelsen e sustenta que **Kelsen nega a singularidade política do direito**, embora sua teoria assente em bases políticas definidas (culto à lei como exigência do liberalismo); que a **oposição ser/dever-ser é "impossível"** e que a aceitação da **metalinguagem** equivale a admitir "denotação pura", algo que a semiologia demonstrou ser "utópico". Afirma, ainda, que a doutrina dominante (neoliberal) e a crítica marxista **coincidem** em negar a especificidade política do direito ("o direito não é sinônimo de Estado, mas é sinônimo de poder"). Recupera, contudo, "potenciais democráticos" em Kelsen (*Essência e valor da democracia*), sem tratá-lo como autoritário *a priori*.

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (1984).

Educação, cultura política e forma de sociedade (1989)

"Ensino do direito e cultura política" (conferência de 1989, sobre os 140 anos de Rui Barbosa): o ensino jurídico é "antes de tudo uma questão política"; propõe uma **nova cultura jurídico-política** apta a redefinir o paradigma dominante, e uma reforma assentada em **três aspectos indissociáveis: racionalidade institucional, reforma epistemológica e conjuntura política**; sem uma "visão integral" ligada à **forma de sociedade** em que vivemos, não há reforma do ensino. Usa Rui Barbosa para mostrar que a educação é "uma das condições necessárias para a existência de uma cidadania plena" e que a neutralidade "científica" do Estado esconde uma **"ideologia da ciência"**.

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (1989).

Sociologia do direito no Brasil ("Le destin d'un savoir", 1988)

Rocha reconstrói a gênese da sociologia do direito no Brasil (Escola do Recife, Sílvio Romero, Pontes de Miranda, neopositivismo), caracterizando-a como **"sociologia do direito cientificista"**, marcada por forte teor teórico e político em detrimento da pesquisa empírica; as primeiras cátedras só surgem nos anos 1960, e a disciplina "começa a se definir, hoje apenas, como saber crítico da materialidade social".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (1988), *Droit et Société* 8.

Interpretação, decisão e três linguagens do jurista (1993, 1997)

Em "Filosofia analítica e filosofia pragmática" (1993), a linguagem do jurista é dividida segundo a função: **(A) linguagem do legislador** (decisão abstrata e geral; teoria da legislação), **(B) linguagem dos órgãos jurisdicionais e administrativos** (decisão concreta; técnica da decisão) e **(C) linguagem das partes** (advogados, promotores; retórica/argumentação, cujo objetivo "não é decidir, mas convencer"). As decisões podem ser **extrassistemáticas** (poder constituinte) ou **intrassistemáticas** (órgãos e cidadãos). "Toda decisão é a concretização de valores": toda teoria da decisão supõe teoria da justiça (Rawls, Dworkin, Höffe, Lefort). Em "Interpretação jurídica e racionalidade" (1997), a interpretação sistêmica se volta a **meios simbolicamente generalizados**, às **organizações** que decidem e a novos modos de decidir conflitos (**arbitragem, negociação, mediação**), em direção a uma **democracia deliberativa**: onde Luhmann propõe a **diferença**, Habermas propõe o **consenso**. Critica também a "proceduralização" habermasiana como insuficiente.

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (1993; 1997).

Cosmologia, complexidade e gestão democrática (2004)

Com Vieira e Tybusch, Rocha articula a matriz pragmático-sistêmica com **Edgar Morin** (complexidade, "unitas multiplex", paradoxo da percepção: "devemos desconfiar de nossos olhos, embora somente neles possamos confiar"; círculo vicioso/virtuoso; espiral) e **Maturana** (observador; sistemas **autopoiéticos e alopoiéticos**; acoplamento estrutural social: a linguagem gera as regularidades do acoplamento e sua dinâmica recursiva). O sistema é "fechado porque é aberto e aberto porque é fechado". Usa uma

alegoria cosmológica (binário, ternário, quaternário... setenário) para afirmar que o **positivismo** é "incomunicabilidade com o meio" que "não é clausura operacional" mas "velamento total" que leva à estagnação, e que a **gestão democrática** exige sistema que mantenha a clausura operacional e identidade, mas aberto, com contraditório, audiências públicas e movimentos sociais. Cita o **não acesso de grande parcela da população aos direitos humanos e fundamentais** como consequência da diversificação político-jurídico-econômica brasileira.

- **Base:** [Lido — autor] Rocha, Vieira e Tybusch (2004), *Estudos Jurídicos* 37(100).
- **Ressalva:** o texto é de natureza ensaística e mobiliza Morin e Capra além de Luhmann; use-o como expressão da **recepção interdisciplinar** de Rocha, não como exposição técnica de Luhmann.

Sentido, semiótica e autopoiese: atualização (2011)

Em "Teoria do Direito no Século XXI: da semiótica à autopoiese" (*Sequência* 62): "a dogmática ainda continua ligada ao **paradigma da linguagem**", o que força os juristas a rever sua **semântica**; ela "se organiza a partir da ênfase analítica da **resposta** ao invés de acentuar a **pergunta**"; o ensaio observa as "projeções epistemológicas" de Maturana e Luhmann no direito, "para a construção de redes sociais voltadas à sociedade como autopoiese", e busca "um conceito de paradoxo que possa ser operacionalizado pelo Direito". Vincula-se ao projeto **Direito Reflexivo e Policontextualidade** (CNPq).

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (2011), resumo e introdução.

Democracia como indeterminação e crítica dos "modelos": Sieyès (fase de doutorado na França)

Em "O problema da democracia em Sieyès" (texto sem data no arquivo; a assinatura, "Doutorando na França", indica a fase anterior a 1988), Rocha afirma que a democracia "ainda não atingiu o estatuto de conceito": é marcada por "profunda indeterminação de sentido, gerada por sua permeabilidade constante com a práxis e a história", e "a marca da democracia é a **interrogação**". A questão surge historicamente quando a **unidade do poder**, corporificada no soberano, começa a ser criticada. Rocha toma como ponto de partida **heurístico** os quatro modelos de Macpherson (protetora, desenvolvimentista, de equilíbrio e participativa), mas critica a própria ideia de **modelo**, de origem positivista e funcionalista, por ser deficiente para problemas dinâmicos e por supor evolução linear; a democracia não cabe em modelos porque o social é "constituído por uma contradição de essência". Lê *Qu'est-ce que le tiers état?* como síntese de Rousseau e Locke: o terceiro estado se define pela negação de sua posição ("tudo", "nada", "devir qualquer coisa") e como "nação completa"; a nação precede a constituição, e só ela pode votar uma constituição (assembleia constituinte sem distinção de ordens). A contradição de Sieyès não é sociológica (ele vê as divisões), mas **filosófica**: ao tomar o terceiro estado como unidade, ignora as divisões econômicas internas e, por influência de Locke, sacraliza a propriedade e confia a representação aos proprietários. Sua democracia oscila entre a **protetora** e a **de equilíbrio** e "não chega a ultrapassar a barreira do direito natural burguês".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha, "O problema da democracia em Sieyès" (texto integral). **Uso:** antecede a matriz pragmático-sistêmica; mostra a origem do interesse de Rocha pela **forma de sociedade** e pela indeterminação democrática (Lefort), retomadas depois contra o consenso habermasiano.

Democracia como forma de sociedade em Rui Barbosa (1996)

No artigo de *Seqüência* 32, Rocha resume *A Democracia em Rui Barbosa: o projeto político liberal-racional* (1995): defende que Rui Barbosa tem uma **teoria política coerente**, não mera retórica, e critica a oposição teoria/práxis e retórica/objetividade, que impede a análise teórico-política da obra. A democracia em Rui Barbosa é "valor transcendente e atividade pragmática", com três qualificações conforme o contexto (**racional**, no Império; **federativa**; **conservadora**, na República desiludida). Rocha sublinha que "a democracia não é um regime político, mas uma **forma política integral** (cultural, econômica e social) da sociedade", ligada à "construção da sociedade", e que a teoria da governabilidade de Rui Barbosa "vê o poder como **constitutivo da sociedade**". A atitude gradualista do liberalismo (concessão de direitos com ordem) é confrontada com a democracia como "atitude e valor capaz de acolher o **indeterminado** (Lefort)", em relação à qual tem "traços bem conservadores". Rocha nota que a realização do ideal de Mill pressupunha uma interação entre sociedade e Estado "inexistente no Brasil".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (1996), *Seqüência* 32, p. 24-29. **Ressalva:** síntese de um livro que não foi lido.

Racionalidade pragmática e crítica da dogmática (1993)

Em "CPGD: vinte anos de história" (*Seqüência* 27), Rocha descreve o programa da UFSC como crítico e interdisciplinar (filosofia política, história, ciências sociais, psicanálise) e diagnostica o esgotamento da simples denúncia ideológica do direito: surge um "dogmatismo às avessas", a "falácia do posicionamento político permanente do juiz", simétrica à falácia da neutralidade, "armadilhas da dialética" do tipo "ou é neutro, ou é político". Daí a busca de "uma **racionalidade pragmática** para o Direito", que assuma a função social do direito e reconheça sua especificidade como saber, com "rediscussão crítica da dogmática".

- **Base:** [Lido — autor] Rocha (1993), *Seqüência* 27. **Uso:** documento institucional; serve para situar a passagem da fase crítica à pragmático-sistêmica, não para conceitos luhmannianos.

Observação epistemológica (para uso na tese)

A teoria dos sistemas é **descritiva e funcional**; não fornece, por si, vocabulário normativo de denúncia. A leitura de Rocha reforça, porém, que essa teoria pode ser uma "teoria crítica" no sentido de recusar o consenso e a identidade como fundamentos, e de Neves e Teubner, que ela admite **proposições normativas** (autolimitação, inclusão procedimental, colisões intersistêmicas). Ao articulá-la com a **teoria racial crítica** (normativo-denunciatória), explicita essa diferença de estatuto. Estratégia

produtiva: usar a teoria dos sistemas para explicar o **mecanismo** (como a exclusão se reproduz a despeito de mudanças normativas: diferença entre **programa** e **padrão de output**; **inclusão/exclusão** cumulada; **subintegração/sobreintegração**; acoplamentos insuficientes) e a teoria racial crítica para **nomear e qualificar** o fenômeno. Evite antropomorfizar: sistemas *processam*, não *querem* nem *decidem excluir*.

Índice alfabético

A pessoa jurídica como autodescrição · Abertura cognitiva · Ação · Acoplamento estrutural · Alopoiese do direito · Ambiente / Entorno · Arte: função, código e obra de arte · As três fases do constitucionalismo e o constitucionalismo social · Autodescrição e semântica · Autolimitação e direito de colisões intersistêmicas · Autopoiese · Autopoiese, autonomia e direito reflexivo (Teubner, 1984) · Autorreferência · Autorreferência do direito pós-moderno: quatro características · Ciência e verdade · Clausura operativa / operacional · Código binário · Colisão de discursos, polycontexturalidade e comitês de ética · Complexidade · Comunicação · Confiança · Confiança sistêmica e contrato eletrônico · Conflito, contradição e "sistema imunológico" da sociedade · Consistência · Constitucionalismo social/societal · Constitucionalização simbólica · Constituição como acoplamento estrutural entre direito e política · Constituições civis, fragmentação constitucional e constituição econômica · Contingência e dupla contingência · Cosmologia, complexidade e gestão democrática (2004) · Cultura política · Decisão, procedimento e tribunais · Democracia como forma de sociedade em Rui Barbosa (1996) · Democracia como indeterminação e crítica dos "modelos": Sieyès (fase de doutorado na França) · Desparadoxização, evolução e legitimação · Diferença versus consenso; teoria pós-moderna · Diferenciação · Diferenciação funcional · Direito como observação da comunicação; organização judiciária · Direito como sistema social · Direito híbrido; redes e híbridos · Direito positivo como metadecisão; dogmática e tempo · Direitos fundamentais como instituição · Distinção e forma · Duas fases de Luhmann (pré-autopoiética e autopoiética) · Dupla reflexividade e processos constitucionais · Economia, dinheiro e escassez · Educação, cultura política e forma de sociedade (1989) · Efeito horizontal dos direitos fundamentais em direito autônomo da internet · Elemento e operação · Entrevista "A lei em tempos de globalização" (2009) · Epistemes canibalizadas: direitos fundamentais como contrainstituições e saberes tradicionais · Estado Democrático de Direito: procedimento e dissenso · Estilo científico e campo de racionalidade · Estrutura · Expectativa e expectativas de expectativas · Expectativas normativas e cognitivas · Forma de sociedade (Lefort) e invenção democrática · Fórmula de contingência: justiça · Função da religião (1977) e religião como paradoxo da sociedade (1985) · Função do direito e generalização congruente · Função e prestação · Grupo de empresas como unitas multiplex e organização como sistema de decisões · Hiper ciclo e grau de autonomia jurídica · Hipercomplexidade, transnacionalização e forma de sociedade transnacionalizada · Inclusão e exclusão · Individualidade e autopoiese da consciência · Interação, organização e sociedade · Interpenetração · Interpretação, decisão e três linguagens do jurista (1993, 1997) · Irritação / perturbação e ressonância · Justiça autossubversiva e o décimo segundo camelo (Teubner) · Legislação simbólica · Legitimação pelo procedimento · Matriz pragmático-sistêmica e as três matrizes jurídicas · Matrizes teórico-políticas (classificação anterior) · Meios de comunicação simbolicamente generalizados ·

Memória e temas · Modernidade periférica e modernidade central · Moral · Mundo · Norma · O décimo segundo camelo · O direito como sujeito epistêmico · O sentido político do direito: crítica a Kelsen e "poder = lei" (1984) · Observação · Observação policontextual (Direito reflexivo e policontextualidade) · Observador de primeira e de segunda ordem · Organização e decisão · Paradoxo e autopoiese em Rocha · Paradoxo, tautologia e desparadoxização · Pessoa · Pessoas, papéis, programas e valores · Poder · Policontextualidade · Ponto cego · Positividade do direito · Produção autopoietica do sentido do direito · Programa: condicional e finalístico · Programação condicional e finalística na crise do Estado · Público/privado, autonomias sociais e "constitucionalização" do direito privado · Quebra de quadros e direito global heterárquico (2002) · Racionalidade pragmática e crítica da dogmática (1993) · Redução de complexidade · Reentrada · Religião, código imanência/transcendência e fórmula de contingência "Deus" · Risco e perigo · Risco, complexidade e democracia (com Luhmann e De Giorgi) · Semiologia política, enunciação e "ruptura teoria/práxis" (fase crítica, 1982–1989) · Semiótica jurídica e "crise da semiótica" · Sentido · Sentido, semiótica e autopoiese: atualização (2011) · Sistema · Sistema funcional / sistema parcial · Sistema político e Estado · Sistemas social, psíquico, vivo · Sociedade mundial · Sociologia do direito no Brasil ("Le destin d'un savoir", 1988) · Subintegração/sobreintegração (1994) e subinclusão/sobreinclusão (2015) · Superação da dicotomia público/privado: policontextualidade · Tempo · Teoria da sociedade como condição da teoria do direito · Transconstitucionalismo e "pontes de transição" · Validade · Validade como "símbolo circulante", paradoxo e desparadoxização temporal (Clam)

Fontes consultadas (acervo do Google Drive)

Luhmann (texto integral extraído; leitura por passagens): *O Direito da Sociedade* (ed. bras., Martins Fontes, 2016); *La sociedad de la sociedad; Sistemas sociales* (cap. 1–4); *Die Politik der Gesellschaft; Soziale Systeme* (texto integral extraído; cap. 1 a 12 por passagens, com cobertura desigual); *Die Religion der Gesellschaft, Die Kunst der Gesellschaft e Funktion der Religion* (texto integral extraído, lido por passagens); "Society, Meaning, Religion" (1985). **Luhmann (por passagens do conector):** *El derecho de la sociedad* (ed. esp.); *Sociedad y sistema; Poder; Confianza; Sociología del riesgo; Organización y decisión; La ciencia de la sociedad* (texto extraído, 522 mil caracteres, lido por passagens); *Legitimação pelo procedimento* (ed. UnB); *Contingência e direito* (2013); *La economía de la sociedad como sistema autopoietico; Los derechos fundamentales como institución* (apresentação à edição castelhana); *El derecho como sistema social* (texto quase ilegível por OCR).

Rocha (lidas): "A produção autopoietica do sentido do direito" (2009); "Notas sobre Niklas Luhmann" (2007); "Direito, complexidade e risco" (1994); "Da teoria do direito à teoria da sociedade" (1994); "Epistemologia do Direito: revisitando as três matrizes jurídicas" (2013); "Matrizes teórico-políticas..."; "Em defesa da teoria do direito"; "Interpretação jurídica: semiótica, diferenciação e ação comunicativa" (2009); "Interpretação jurídica e racionalidade" (1997); "Filosofia analítica e filosofia pragmática" (1993); "Crítica do direito e práxis social" (1982); "Escritos sobre a investigação jurídica" (1983); "O sentido político da teoria pura do direito" (1984); "Ensino do direito e cultura política" (1989); "Le destin d'un savoir" (1988);

"Cosmologia, complexidade, pensamento sistêmico e gestão democrática" (2004); "Teoria do Direito no século XXI" (2011; resumo e introdução); "O problema da democracia em Sieyès"; "A democracia em Rui Barbosa" (1996); "CPGD: vinte anos de história" (1993); Rocha, Schwartz e Clam, *Introdução à teoria do sistema autopoietico do direito* (2ª ed., 2013; **capítulo de Rocha lido integralmente; capítulos de Schwartz e Clam só por amostragem**); Rocha e Menna Barreto, "Confiança e ciberespaço"; Rocha e Costa (orgs.), *O futuro da Constituição* (2021; cap. 1 lido até a seção 3); notas sobre *Comunicação ecológica*.

Neves: *A Constitucionalização Simbólica* (1994); *Entre Têmis e Leviatã* (por passagens); "Os Estados no centro e os Estados na periferia" (*RIL* 206, 2015, amostragem ampla).

Teubner: Golia e Teubner (2021); "Hybrid Laws" (2002); "Constitucionalismo social: nove variações..."; *Globalización y constitucionalismo social*; *Direito, sistema e policontextualidade*; *El derecho como sistema autopoietico de la sociedad global*; "Autopoiesis in Law and Society" (1984); *Altera pars audiatur* (1997); *Justicia autosubversiva*; *Alienating Justice*; *And God Laughed...*; *El derecho como sujeto epistémico*; Karavas e Teubner (2005); *Breaking Frames* (2002); *The private/public dichotomy: after the critique?*; entrevista *A lei em tempos de globalização* (2009); *Unitas Multiplex* (2005); *Enterprise Corporatism* (1988); *Cannibalizing Epistemes* (2008; texto integral).

Outros (secundárias): Alves e Pilau Sobrinho (2016); Dutra Torres Junior.

Pendências e conferências sugeridas

1. **Sem texto extraível:** Neves, *Transconstitucionalismo* (58 MB, PDF de imagens) e C. B. Neves, *Niklas Luhmann: a nova teoria dos sistemas* (57 MB, PDF de imagens); ambos excedem o limite de 10 MB do download e o conector devolve conteúdo vazio. Só OCR local resolveria, com o arquivo em mãos.
2. **Ainda não lidos ou só parcialmente lidos:** Luhmann, *Grundrechte als Institution* (só a apresentação crítica da edição castelhana; o livro de 1965 não foi lido), *El derecho como sistema social* (OCR ruim) e os demais capítulos de *Soziale Systeme* (cap. 6 a 12 por passagens, com cobertura desigual); Rocha (o livro *A Democracia em Rui Barbosa*, de 1995, só conhecido pelo resumo de 1996); capítulos de Schwartz e Clam (2013) só por amostragem.
3. **Leitura dirigida, não integral:** todos os livros de Luhmann foram consultados por termos, sumários e passagens (inclusive *Legitimação pelo procedimento*, *Contingência e direito* e *Soziale Systeme*). Não cite o glossário como resumo completo dessas obras, e não infira que um conceito ausente não figure nelas.
4. **Conferência de citações:** os textos de Luhmann lidos vêm de edições diferentes (espanhola, brasileira, alemã). Confirme a edição antes de citar e **cite "lícito/ilícito" ou "direito/não direito" conforme a edição**. Paráfrases do alemão e do inglês são do autor deste glossário.
5. **Verificar** as passagens marcadas como [Complementar] e as citações literais de Neves (1994; OCR) e de Clam.

6. Completar paginação e referência ABNT da edição usada (ver skill citacoes-abnt).